

# Akte: Insolvenzforderungsanmeldungsprüfung Phoenix Solar Montage GmbH

## Inhaltsverzeichnis

| Teil   | Inhalt                      |
|--------|-----------------------------|
| Teil 1 | Aktenstücke (Markdown) (18) |
| Teil 2 | CSV-Tabellen (4)            |
| Teil 3 | Word-Dokumente (4)          |

## Aktenstücke (Markdown)

Datei: 01\_gerichtsbeschluss\_anmeldefrist.md

### Amtsgericht Potsdam – Insolvenzgericht

#### Beschluss – Eröffnung des Insolvenzverfahrens und Anmeldefrist

**Aktenzeichen:** 35 IN 417/26

**Datum:** 30. April 2026

> **AMTSGERICHT POTSDAM** > Insolvenzgericht > Hegelallee 8, 14467 Potsdam > Tel.: 0331 / 620-0 > Fax: 0331 / 620-1999

#### B E S C H L U S S

In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der

**Phoenix Solar Montage GmbH** Am Gewerbepark 8, 14482 Potsdam Handelsregister: HRB 48221 B, Amtsgericht Potsdam Geschäftsführer: Marcus Wendler, Potsdam

– **Schuldnerin** –

wird auf den am 15. April 2026 eingegangenen Eigenantrag der Schuldnerin hin

#### I. Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin wird hiermit eröffnet.

**Eröffnungszeit:** 30. April 2026, 08:00 Uhr

**Eröffnungsgrund:** Zahlungsunfähigkeit gemäß § 17 InsO, zugleich Überschuldung gemäß § 19 InsO.

Die Schuldnerin hat im Eigenantrag vom 15. April 2026 vorgetragen, seit März 2026 nicht mehr in der Lage zu sein, fällige Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt ca. 420.000,00 EUR zu bedienen. Die im Rahmen der Antragsbearbeitung eingeholte Auskunft des Sachverständigen Dipl.-Kfm. Gerhard Rosenthaler, Potsdam (Gutachten vom 26. April 2026, Az. 35 IN 417/26 SV) hat die behauptete Zahlungsunfähigkeit bestätigt. Im Überschuldungsstatus übersteigen die Verbindlichkeiten der Schuldnerin das Aktivvermögen um mindestens 185.000,00 EUR.

#### II. Bestellung des Insolvenzverwalters

Zum **Insolvenzverwalter** wird bestellt:

**Rechtsanwalt Dr. Konrad Muster** Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht Kanzlei Muster & Partner Rechtsanwälte mbB Lennéstraße 17, 14469 Potsdam Tel.: 0331 / 74 18 90-0 Fax: 0331 / 74 18 90-99 E-Mail: insolvenzverwaltung@muster-partner-potsdam.de

Der Insolvenzverwalter wird ermächtigt, die Masse zu sichern, zu verwalten und zu verwerten. Seine Vergütung richtet sich nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung (InsVV).

#### III. Allgemeines Verfügungsverbot / Übergang der Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis

Die Befugnis des Schuldners, das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen zu verwalten und über es zu verfügen, geht gemäß § 80 InsO auf den Insolvenzverwalter über. Verfügungen der Schuldnerin nach dem Zeitpunkt der Eröffnung sind gemäß §§ 80, 81 InsO unwirksam.

#### **IV. Anmeldefrist für Insolvenzforderungen**

Die **Insolvenzgläubiger** werden aufgefordert, ihre Forderungen gegen die Schuldnerin bis spätestens

##### **4. Juni 2026**

beim Insolvenzverwalter

> Rechtsanwalt Dr. Konrad Muster > Kanzlei Muster & Partner Rechtsanwälte mbB > Lennéstraße 17, 14469 Potsdam

schriftlich anzumelden. Die Anmeldung hat gemäß § 174 InsO folgende Angaben zu enthalten:

1. **Name und Anschrift** des Gläubigers sowie des etwaigen Vertreters,
2. **Betrag der Forderung** und – soweit geltend gemacht – der Zinsen und Kosten zum Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Stichtag: 30. April 2026, 08:00 Uhr),
3. **Grund der Forderung** (Entstehungsgrund, Vertragsnummer, Rechnungsnummern etc.),
4. **Etwaige Rechte auf abgesonderte Befriedigung** aus Sicherheiten (Art der Sicherheit, Gegenstand, Wert, geschätzter Verwertungsausfall),
5. **Besonderer Rechtsgrund** im Sinne des § 174 Abs. 2 InsO (z. B. Vorsatz, unerlaubte Handlung), soweit geltend gemacht, verbunden mit vollständiger Tatsachendarstellung,
6. **Rangverhältnis**: Gläubiger, deren Forderungen gemäß § 39 InsO im Nachrang befriedigt werden, haben den jeweils einschlägigen Nachrangtatbestand anzugeben,
7. **Beigefügte Belege** (Rechnungen, Vertragsurkunden, Mahnungen, Sicherheitenverträge, Kontoauszüge).

Forderungen, die nach Ablauf der Anmeldefrist angemeldet werden, können gemäß § 177 InsO im laufenden Prüfungstermin nicht berücksichtigt werden und erfordern einen neuen Prüftermin auf Kosten des verspäteten Gläubigers.

#### **V. Prüfungstermin**

Der **Prüfungstermin** (§ 176 InsO) ist bestimmt auf:

**Donnerstag, 25. Juni 2026, 10:00 Uhr** Amtsgericht Potsdam, Sitzungssaal 2.14 (Erdgeschoss, Neubautrakt) Hegelallee 8, 14467 Potsdam

Im Prüfungstermin werden die angemeldeten Forderungen auf Betrag, Rang und Rechtsgrund geprüft. Gläubiger, der Schuldner und der Insolvenzverwalter können im Prüfungstermin Widerspruch gegen angemeldete Forderungen erheben. Zur Teilnahme sind die Gläubiger nicht verpflichtet; sie können sich schriftlich erklären (§ 176 Satz 2 InsO).

#### **VI. Berichtstermin / Gläubigerversammlung**

Der **Berichtstermin** gemäß § 156 InsO ist gleichzeitig mit dem Prüfungstermin angesetzt:

**Donnerstag, 25. Juni 2026, 11:00 Uhr** Amtsgericht Potsdam, Sitzungssaal 2.14

Im Berichtstermin erstattet der Insolvenzverwalter Bericht über die wirtschaftliche Lage der Schuldnerin und die Aussichten für die Gläubiger. Die Gläubigerversammlung kann beschließen, ob der Betrieb der Schuldnerin fortgeführt oder stillgelegt werden soll.

#### **VII. Allgemeine Hinweise und Bekanntmachung**

Dieser Beschluss wird gemäß § 9 InsO öffentlich bekannt gemacht im **Bundesweiten Insolvenzbekanntmachungsportal** ([www.insolvenzbekanntmachungen.de](http://www.insolvenzbekanntmachungen.de)).

Gläubiger mit Wohnsitz oder Sitz im **Ausland** werden darauf hingewiesen, dass nach § 183 InsO Insolvenzforderungen im Inland grundsätzlich in EUR anzumelden sind. Fremdwährungsforderungen sind zum Eröffnungsstichtag 30. April 2026 umzurechnen.

**Massegläubiger** (§§ 53 ff. InsO) werden gebeten, ihre Ansprüche unmittelbar an den Insolvenzverwalter zu richten; eine Tabelleneintragung erfolgt für Masseforderungen nicht.

### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Eröffnungsbeschluss steht dem **Schuldner** das Rechtsmittel der **sofortigen Beschwerde** gemäß § 34 Abs. 1 InsO zu. Die sofortige Beschwerde ist binnen zwei Wochen ab Zustellung dieses Beschlusses beim Amtsgericht Potsdam, Insolvenzgericht, einzulegen. Im Übrigen ist der Eröffnungsbeschluss für Gläubiger nicht mit einem ordentlichen Rechtsmittel anfechtbar.

> Amtsgericht Potsdam – Insolvenzgericht > Hegelallee 8, 14467 Potsdam > 30. April 2026 > > Richter am Amtsgericht Gotthard Steinbach > (Unterschrift und Dienstsiegel)

### Anlagen zum Beschluss

- Anlage 1: Sachverständigengutachten Rosenthaler vom 26.04.2026 (Kurzfassung)
- Anlage 2: Gläubigerliste nach Stand Eigenantrag (vorläufig)
- Anlage 3: Hinweisblatt zur Forderungsanmeldung gemäß § 174 InsO

\*Beglaubigte Abschrift – erteilt am 30. April 2026 durch die Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle: Sabine Krüger\*

Datei: 03\_eingangsstapel\_forderungsanmeldungen.md

## Eingangsstapel – Forderungsanmeldungen Phoenix Solar Montage GmbH

**Aktenzeichen:** 35 IN 417/26

**Insolvenzverwalter:** RA Dr. Konrad Muster

**Bearbeiter:** Kanzlei Muster & Partner – Sachbearbeiterin Doris Felgner

**Vermerk-Nr.:** 2026-IFAP-003

**Stand:** 6. Juni 2026 (nach Ablauf Anmeldefrist 4. Juni 2026)

### 1. Überblick

Nach Ablauf der durch Beschluss des Amtsgerichts Potsdam vom 30. April 2026 (Az. 35 IN 417/26) gesetzten Anmeldefrist (4. Juni 2026) wurden beim Insolvenzverwalter insgesamt **31 Eingaben** erfasst. Davon sind 28 als reguläre Forderungsanmeldungen einzustufen; 2 Eingaben erwiesen sich als Anfragen ohne Anmeldungscharakter (lfd. Nr. 29, 30) und 1 Eingang (lfd. Nr. 31) ist verspätet. Sämtliche Eingänge

wurden datiert und im Eingangsregister IFAP-EG-417/26 erfasst.

Die Gesamtsumme aller angemeldeten Forderungen beläuft sich nach erster Sichtung auf **ca. 512.830,00 EUR** (ohne Zinsen und Kosten, die separat geltend gemacht werden). Davon entfallen auf Forderungen mit Sicherheit (§ 50/51 InsO, abgesonderte Befriedigung): ca. 150.000,00 EUR (Havelbank AG); auf Nachrangforderungen (§ 39 InsO): ca. 85.000,00 EUR (Gründerkreis Phoenix GbR); auf einfache Insolvenzforderungen (§ 38 InsO): der verbleibende Rest.

## 2. Eingangsliste

| lfd. Nr. | Eingang    | Kanal                | Gläubiger                               | Vertreter                    | Angemelder Betrag (EUR) | Besonderheit                                                   |
|----------|------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1        | 02.05.2026 | E-Mail               | Solarteile Nord GmbH (Ersanmeldung)     | RA Henning Beispiel, Hamburg | 28.450,20               | fünf Rechnungen + Lieferscheine                                |
| 2        | 04.05.2026 | E-Mail               | Solarteile Nord GmbH (Ergänzung Zinsen) | RA Henning Beispiel          | 42,00                   | Zinsen lfd. Nr. 1                                              |
| 3        | 05.05.2026 | Portalexport         | Havelbank AG                            | RAin Sandra Kühn, Potsdam    | 150.000,00              | Darlehen, Sicherheitsliste, kein Verwertungsausfall            |
| 4        | 07.05.2026 | Brief (Einschreiben) | Finanzamt Potsdam                       | –                            | 38.400,00               | USt + LSt, besonderer Rechtsgrund Steuerstrafat, kein Nachweis |
| 5        | 09.05.2026 | E-Mail               | BKK Handwerk Mitte                      | –                            | 21.440,72               | SV-Beiträge, Zeitraum teilw. nach Eröffnung                    |
| 6        | 10.05.2026 | Briefpost            | Lena Vogt                               | –                            | 9.200,00                | Lohn + Schmerzensgeld + vbuH-Ankreuzung                        |

| lfd. Nr. | Eingang    | Kanal        | Gläubiger                           | Vertreter                 | Angemeldeter Betrag (EUR) | Besonderheit                                                  |
|----------|------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 7        | 13.05.2026 | E-Mail       | Gründerkreis Phoenix GbR            | RA Thomas Limmer, Potsdam | 85.000,00                 | Gesellschaftendarlehen, Nachrang bestritten                   |
| 8        | 14.05.2026 | Portalexport | Solarteile Nord GmbH (Zweitupload)  | RA Henning Beispiel       | 28.450,20                 | identische Rechnungen, anderer Dateiname → Dublette nverdacht |
| 9        | 15.05.2026 | E-Mail       | Gewerbepark Babelsberg GmbH         | RA Nicole Berger, Potsdam | 19.800,00                 | Miete April–Juni 2026, Schaden Hallentor                      |
| 10       | 16.05.2026 | Briefpost    | Elektro Schaffner GmbH              | –                         | 8.340,00                  | Reparatur Solaranlage Dach Feb. 2026                          |
| 11       | 17.05.2026 | E-Mail       | Zollingerwerke GmbH & Co. KG        | RA Peter Dressler, Berlin | 14.900,00                 | Kabelmaterial + Installationszubehör                          |
| 12       | 18.05.2026 | Portalexport | Transporte Haase GmbH               | –                         | 3.290,00                  | Speditionslieferungen Jan.–März 2026                          |
| 13       | 20.05.2026 | Briefpost    | Hans Köhler (ehem. Monteur)         | –                         | 2.800,00                  | Lohn März/April 2026 (ohne vbuH)                              |
| 14       | 20.05.2026 | Briefpost    | Carmen Dietrich (ehem. Buchhaltung) | –                         | 3.100,00                  | Lohn März/April 2026                                          |
| 15       | 21.05.2026 | E-Mail       | Klaus-Peter Müller (ehem. Vertrieb) | –                         | 4.600,00                  | Lohn + Provision März 2026                                    |

| lfd. Nr. | Eingang    | Kanal     | Gläubiger                                    | Vertreter                | Angemeldeter Betrag (EUR) | Besonderheit                                                |
|----------|------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 16       | 22.05.2026 | Briefpost | Alexandra Wolff (ehem. Projektleiterin)      | RAin Beate Sonntag       | 5.800,00                  | Lohn + ausstehende Überstunden + vbuH                       |
| 17       | 22.05.2026 | E-Mail    | Finanzamt Cottbus (Steuererstattung Dritter) | –                        | 1.200,00                  | USt-Voranmeldung Jan. 2026, unsicherer Rechtsgrund          |
| 18       | 23.05.2026 | Briefpost | Dachdecker Meier & Söhne GbR                 | –                        | 6.800,00                  | Reparaturleistungen Betriebsgelände                         |
| 19       | 25.05.2026 | E-Mail    | GreenTech Leasing GmbH                       | RA Moritz Faber, München | 22.500,00                 | Leasingrückstände Hebeebühnen 2024–2026, Restbuchwert       |
| 20       | 26.05.2026 | Briefpost | BKK Handwerk Mitte (Ergänzung)               | –                        | 0,00                      | Klärungsschreiben zur Zeitraumabgrenzung, kein neuer Betrag |
| 21       | 27.05.2026 | E-Mail    | Stadtwerke Potsdam GmbH                      | –                        | 2.140,00                  | Strom + Gas Betriebsgelände Jan.–April 2026                 |
| 22       | 27.05.2026 | Briefpost | Reinigungsservice Quick GmbH                 | –                        | 890,00                    | Reinigungsleistungen Q1 2026                                |
| 23       | 28.05.2026 | E-Mail    | Techniker Krankenkasse                       | RA Rainer Palm, Berlin   | 8.120,00                  | SV-Beiträge für 3 Arbeitnehmer Feb.–April 2026              |

| lfd. Nr. | Eingang    | Kanal               | Gläubiger                                               | Vertreter                    | Angemeldeter Betrag (EUR) | Besonderheit                                                           |
|----------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 24       | 29.05.2026 | Briefpost           | Druckerei Licht & Wort GmbH                             | –                            | 1.460,00                  | Werbematerial, Prospekte Feb. 2026                                     |
| 25       | 30.05.2026 | E-Mail              | Rechtsanwalt Dr. Schulze (Kostengläubiger Vorverfahren) | –                            | 3.200,00                  | anwaltliche Kosten Eigenantragsberatung                                |
| 26       | 02.06.2026 | Briefpost           | Immobilien Bau AG                                       | RA Franz Lindner, Frankfurt  | 45.000,00                 | Rückzahlung Anzahlung Grundstückskauf, strittig ob Insolvenz-Forderung |
| 27       | 03.06.2026 | E-Mail              | Photovoltaik-Technik AG                                 | RA Susanne Kowalski, Dresden | 12.600,00                 | Lizenzgebühren Montage-technik 2025–2026                               |
| 28       | 04.06.2026 | Telefax (23:55 Uhr) | Werkzeugbau Kern GmbH                                   | –                            | 4.700,00                  | Werkzeugmiete und Verkauf Spezialwerkzeug                              |
| 29       | 05.05.2026 | E-Mail              | Anwaltsbüro Seeger & Voss                               | –                            | –                         | Anfrage nach aktuellem Verfahrensstand, keine Anmeldung                |
| 30       | 19.05.2026 | Briefpost           | Jobcenter Potsdam-Mittelmark                            | –                            | –                         | Anfrage Insolvenzgeldbescheinigung (kein Gläubiger)                    |

| lfd. Nr. | Eingang    | Kanal  | Gläubiger                   | Vertreter | Angemeldeter Betrag (EUR) | Besonderheit                                         |
|----------|------------|--------|-----------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 31       | 10.06.2026 | E-Mail | Sonnenkollektoren Direkt eK | –         | 7.800,00                  | <b>**VERSÄTTET**</b> – nach 4. Juni 2026 eingegangen |

### 3. Prüfungsbefunde nach erster Sichtung

#### 3.1 Formale Mängel

Folgende Anmeldungen weisen formale Mängel auf, die ein Nachforderungsschreiben erfordern:

- **lfd. Nr. 3 (Havelbank AG):** Keine Bezifferung des Verwertungsausfalls aus der Sicherungsübereignung; fehlende Bewertung der Sicherungsgüter. Zur Aufnahme in die Tabelle mit dem korrekten Nominalbetrag ist die Höhe des ausfallenden Teils zwingend erforderlich.
- **lfd. Nr. 4 (Finanzamt Potsdam):** Besonderer Rechtsgrund "Steuerstraftat" (§ 302 Nr. 1 InsO) lediglich durch Ankreuzung geltend gemacht; kein rechtskräftiges Urteil, kein Strafbefehl, keine Anklageschrift beigelegt. Ohne Nachweis keine Feststellung mit besonderem Rechtsgrund.
- **lfd. Nr. 5 (BKK Handwerk Mitte):** Der angemeldete Zeitraum "Februar bis April 2026" schließt Tage nach dem Eröffnungsdatum (30.04.2026, 08:00 Uhr) ein. April-Beiträge nach Eröffnung sind Masseforderungen (§ 55 InsO), nicht Insolvenzforderungen. Rücknahme / Korrektur der Anmeldung ist anzuregen.
- **lfd. Nr. 6 (Lena Vogt):** Schmerzensgeld 3.000,00 EUR und vbuH ohne Tatsachendarstellung; kein Bezug zu einer deliktischen Handlung des Schuldners. Lohnforderung dem Grunde nach plausibel, aber Zeitraum April teilw. durch Insolvenzgeld abgedeckt (Prüfung § 183 SGB III erforderlich).
- **lfd. Nr. 9 (Gewerbepark Babelsberg GmbH):** Monate Mai und Juni 2026 (nach Eröffnung) sind als Masseforderung anzumelden, nicht als Insolvenzforderung; Schadensersatzforderung wegen Hallentor ohne Kostennachweis, Schadensfoto oder Gutachten.
- **lfd. Nr. 16 (Alexandra Wolff):** VbuH-Begründung fehlt trotz Markierung; Überstundenberechnung nicht belegt.
- **lfd. Nr. 26 (Immobilien Bau AG):** Rechtsgrundlage streitig; ob Anzahlung auf nichterfüllten Vertrag als Insolvenzforderung oder ggf. als Aussonderungsrecht qualifiziert, ist rechtlich zu klären.

#### 3.2 Dublettenverdacht

| Gläubiger            | lfd. Nr. (Erst) | lfd. Nr. (Zweit) | Betrag        | Befund                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solarteile Nord GmbH | 1               | 8                | 28.450,20 EUR | Identische Rechnungen, unterschiedlicher Dateiname; Rechnung SN-2026-016 zudem im OPOS als bezahlt vermerkt. Vollständige Dublette anzunehmen. |

### 3.3 Verspätete Anmeldung

**lfd. Nr. 31 (Sonnenkollektoren Direkt eK):** Eingang 10. Juni 2026, also 6 Tage nach Ablauf der Anmeldefrist. Gemäß § 177 InsO ist ein gesonderter Prüftermin auf Kosten des Gläubigers zu beantragen; die Forderung wird im Prüfungstermin am 25. Juni 2026 nicht berücksichtigt.

### 3.4 Nachrangforderungen

• **lfd. Nr. 7 (Gründerkreis Phoenix GbR):** Gesellschafterdarlehen; gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO im Nachrang, sofern kein Sanierungsprivileg (§ 39 Abs. 4 InsO) eingreift. Gläubiger bestreitet Nachrang; Prüfung des Darlehensvertrags und der Gesellschafterstellung ist erforderlich.

### 3.5 Zinsstreit

- **Havelbank AG:** Zinsen in Höhe von 3.562,50 EUR angemeldet; Berechnung schließt Tage nach Eröffnung ein. Zinsanspruch endet gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 1 InsO (bzw. § 58 Nr. 1 InsO a.F.) mit Eröffnung.
- **Solarteile Nord GmbH:** Separate Zinsanmeldung über 42,00 EUR (lfd. Nr. 2); Zinszeitraum endet ebenfalls nach Eröffnung – zu korrigieren auf Stichtag 30.04.2026.

## 4. Nächste Schritte

1. Nachforderungsschreiben an Havelbank AG, Finanzamt Potsdam, BKK Handwerk Mitte, Lena Vogt, Gewerbepark Babelsberg GmbH, Alexandra Wolff (Dokument 13).
2. Informationsschreiben an Sonnenkollektoren Direkt eK wegen Verspätung.
3. Prüfungstabelle anlegen und Vorschlag zur Feststellung bzw. Bestreitung vorbereiten (Dokument 14/15).
4. Klärung Nachrang Gründerkreis Phoenix GbR durch Einsicht Darlehensvertrag.
5. Abstimmung mit Insolvenzgericht wegen gesondertem Prüftermin für verspätete Anmeldung.

\*Bearbeiter: Doris Felgner, Sachbearbeiterin Insolvenzverwaltung, Kanzlei Muster & Partner, Potsdam\*

\*Datum: 6. Juni 2026\*

Datei: 04\_anmeldung\_lieferant\_solarteile.md

# Forderungsanmeldung – Solarteile Nord GmbH

**Aktenzeichen:** 35 IN 417/26

**Gläubiger-ID (intern):** G001

**Eingang:** 2. Mai 2026 (Erstanmeldung), 14. Mai 2026 (Zweiteingang, Dublette)

**Anmeldungstyp:** Einfache Insolvenzforderung gemäß § 38 InsO

## Rubrum

| Feld                                    | Inhalt                                                                                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>**Gläubigerin**</b>                  | Solarteile Nord GmbH                                                                            |
| <b>**Anschrift**</b>                    | Hafenweg 12, 20457 Hamburg                                                                      |
| <b>**Rechtsform**</b>                   | GmbH, HRB 83741, AG Hamburg                                                                     |
| <b>**Geschäftsführer**</b>              | Dirk Rasmussen                                                                                  |
| <b>**Vertreter**</b>                    | Rechtsanwalt Henning Beispiel, Kanzlei Beispiel & Kollegen,<br>Dammthorstraße 12, 20354 Hamburg |
| <b>**Schuldnerin**</b>                  | Phoenix Solar Montage GmbH, Am Gewerbepark 8, 14482 Potsdam                                     |
| <b>**Aktenzeichen<br/>Gläubigerin**</b> | KD-PHX-2026                                                                                     |

## I. Angemeldete Forderungen im Überblick

| Pos. | Rechnungsnummer | Liefergegenstand                                | Rechnungsdatum | Fälligkeit | Nettoertrag (EUR) | USt 19 % (EUR) | Bruttoertrag (EUR) | Zahlungseingang | Offener Betrag (EUR) |
|------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| 1    | SN-2026-014     | Photovoltaikmodule 400 Wp (20 Stk.)             | 10.01.2026     | 09.02.2026 | 5.040,00          | 957,60         | 5.997,60           | –               | 5.997,60             |
| 2    | SN-2026-015     | Wechselrichter SMA Sunny Tripower 10.0 (3 Stk.) | 25.01.2026     | 24.02.2026 | 3.570,00          | 678,30         | 4.248,30           | –               | 4.248,30             |

| Pos. | Rechnungsnummer | Liefergegenstand                                                    | Rechnungsdatum | Fälligkeit | Nettobetrag (EUR) | USt 19 % (EUR) | Bruttobetrag (EUR) | Zahlungseingang | Offener Betrag (EUR) |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| 3    | SN-2026-016     | Photovoltaikmodule 410 Wp (10 Stk.) + Montage material              | 05.02.2026     | 07.03.2026 | 3.529,41          | 670,59         | 4.200,00           | **strittig**    | **strittig**         |
| 4    | SN-2026-017     | Batteriespeichersystem 10 kWh inkl. BMS                             | 18.02.2026     | 19.03.2026 | 7.395,80          | 1.405,20       | 8.801,00           | –               | 8.801,00             |
| 5    | SN-2026-018     | Kabelmaterial, DC-Stecker, Montage schienen (Sam melliefer schein ) | 10.03.2026     | 09.04.2026 | 4.372,56          | 830,74         | 5.203,30           | –               | 5.203,30             |
|      |                 | **Summe**                                                           |                |            | **23.907,77**     | **4.542,43**   | **28.450,20**      |                 |                      |

Zusätzlich werden **Verzugszinsen** aus Rechnung SN-2026-018 in Höhe von **42,00 EUR** angemeldet (Berechnung: 5.203,30 EUR × 9 % p.a. [Basiszins –0,88 % + 9 Punkte] × 33 Tage / 365 = 42,17 EUR, gerundet auf 42,00 EUR, Zeitraum 10.04.2026 bis 30.04.2026 [Eröffnungstichtag]).

**Gesamtbetrag der Anmeldung: 28.492,20 EUR** (Hauptforderung 28.450,20 EUR + Zinsen 42,00 EUR).

## II. Sachverhalt und Entstehungsgrund

Die Solarteile Nord GmbH belieferte die Schuldnerin Phoenix Solar Montage GmbH im Zeitraum Januar bis März 2026 regelmäßig mit Photovoltaikmodulen, Wechselrichtern, Batteriespeichersystemen und Installationsmaterial. Die Lieferungen erfolgten auf Grundlage des Rahmenlieferungsvertrags vom 15. März 2024 (Anlage A1) sowie einzelner Bestellungen per E-Mail.

Sämtliche Waren wurden fristgerecht geliefert und durch den Lagerleiter der Schuldnerin auf den beiliegenden Lieferscheinen (Anlage A2, Lieferscheine LS-2026-014 bis LS-2026-018) ordnungsgemäß quittiert. Mängelrügen wurden nicht erhoben. Die Rechnungen wurden unter Angabe eines Zahlungsziels von 30 Tagen netto gestellt.

Trotz Mahnung vom 15. März 2026 (Anlage A3) und nochmaliger Mahnung vom 5. April 2026 (Anlage A4) sind die Rechnungen SN-2026-014, -015, -017 und -018 bis zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung nicht bezahlt worden.

### Besonderheit Rechnung SN-2026-016

Hinsichtlich der Rechnung SN-2026-016 (4.200,00 EUR) ist folgendes zu vermerken: Im Offenen-Posten-System (OPOS) der Schuldnerin ist diese Rechnung als "bezahlt" markiert. Auf dem Gläubigerkonto der Solarteile Nord GmbH ist hingegen kein entsprechender Zahlungseingang verbucht. Weder ein Kontoauszug noch ein Überweisungsbeleg konnte beigebracht werden. Die Gläubigerin geht von einer internen Buchungsdifferenz aus und meldet den Betrag vorsorglich mit an. Sie erklärt ausdrücklich, dass sie die Forderung zurückziehen wird, sofern der Insolvenzverwalter einen Zahlungsnachweis erbringt.

Der Insolvenzverwalter hat die Kontoauszüge der Schuldnerin zu prüfen und festzustellen, ob ein Zahlungsabfluss aus dem Schuldnervermögen auf diesen Rechnungsbetrag erfolgt ist.

## III. Sicherheiten

Die Solarteile Nord GmbH macht **Eigentumsvorbehalt (einfacher Eigentumsvorbehalt)** an den noch nicht weiterverarbeiteten oder eingebauten Waren geltend. Nach Information der Gläubigerin wurden die in Rechnung SN-2026-018 enthaltenen Kabel und Montageschienen zum Zeitpunkt der Eröffnung noch nicht eingebaut und befanden sich im Lager der Schuldnerin.

Ein Aussonderungsrecht gemäß § 47 InsO wird für den nicht verbauten Teil des Warenlagers angekündigt; der genaue Bestand wird nach Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter beziffert. Die Forderungsanmeldung umfasst vorerst den gesamten Rechnungsbetrag, da die Aussonderungsmasse noch nicht feststeht.

## IV. Zinsen und Kosten

| Position                                               | Betrag                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Hauptforderung<br>(Rechnungen<br>SN-2026-014 bis -018) | 28.450,20 EUR            |
| Verzugszinsen<br>SN-2026-018<br>(10.04.–30.04.2026)    | 42,00 EUR                |
| Mahnkosten (2<br>Mahnungen à 10,00<br>EUR pauschal)    | 20,00 EUR                |
| <b>**Gesamtanmeldung**</b>                             | <b>**28.512,20 EUR**</b> |

Zinsen für die weiteren Rechnungen werden nicht gesondert geltend gemacht, da der Zahlungsverzug für Rechnungen SN-2026-014 und -015 erst kurz vor Eröffnung eingetreten ist und der kalkulierte Zinsbetrag unterhalb der Anhängenkosten liegt.

## V. Prüfungsbefund des Insolvenzverwalters

Nach erster Sichtung durch die Kanzlei Muster & Partner ergibt sich folgender vorläufiger Befund:

1. **Rechnungen SN-2026-014, -015, -017, -018:** Dem Grunde und der Höhe nach schlüssig belegt. Lieferscheine vorhanden, keine Mängelrüge. Vorschlag: Feststellung als einfache Insolvenzforderung (§ 38 InsO) in Höhe von **24.250,20 EUR** (Summe dieser vier Rechnungen).

2. **Rechnung SN-2026-016 (4.200,00 EUR):** Bestreiten vorläufig wegen OPOS-Vermerk "bezahlt". Klärung mit Kontoauszug erforderlich (Nachforderungsschreiben geplant). Vorschlag: vorläufig nicht zur Feststellung.

3. **Zinsen 42,00 EUR (SN-2026-018):** Zeitraum endet korrekt am Eröffnungsstichtag, Berechnung nachvollziehbar. Vorschlag: Feststellung.

4. **Mahnkosten 20,00 EUR:** Pauschal, keine Belege. Vorschlag: nicht feststellen, Rückfrage.

5. **Dublette (Zweiteingang 14. Mai 2026):** Im Eingangsregister als Dublette erfasst; kein zweiter Prüfeintrag in die Tabelle.

6. **Eigentumsvorbehalt:** Gesondert zu prüfen; Aussonderungsrecht steht der Anmeldung als Insolvenzforderung grundsätzlich nicht entgegen, soweit der Verwertungserlös den Forderungsbetrag nicht übersteigt.

**Vorläufiger Feststellungsvorschlag:** 24.292,20 EUR (Hauptforderung 24.250,20 EUR + Zinsen 42,00 EUR).

**Bestreiten:** 4.200,00 EUR (Rechnung SN-2026-016).

## VI. Schuldnerwiderspruch

Im Prüfungstermin am 25. Juni 2026 erhob der Geschäftsführer der Schuldnerin, Marcus Wendler, **Widerspruch** gegen die Feststellung der Forderung der Solarteile Nord GmbH in Höhe von 24.250,20 EUR mit der Begründung, die gelieferten Photovoltaikmodule seien mangelhaft gewesen (Leistungsabfall von ca. 15 % gegenüber Spezifikation). Ein schriftliches Mängelgutachten liegt nicht vor. Der Widerspruch ist im Prüfungsprotokoll vermerkt.

Da die Schuldnerin kein Vollstreckungstitel des Gläubigers hat, trägt die Solarteile Nord GmbH die Feststellungsklage gegen den widersprechenden Schuldner (§ 184 InsO). Frist gemäß § 189 InsO: 12 Wochen ab Prüfungstermin.

## Anlagen

- **A1:** Rahmenliefervertrag vom 15. März 2024
- **A2:** Lieferscheine LS-2026-014 bis LS-2026-018
- **A3:** Mahnung vom 15. März 2026
- **A4:** Mahnung vom 5. April 2026
- **A5:** Rechnungen SN-2026-014 bis SN-2026-018 (original PDF)
- **A6:** OPOS-Auszug Solarteile Nord GmbH, Stand 30. April 2026

Datei: 05\_anmeldung\_bank\_darlehen\_sicherheit.md

## Forderungsanmeldung – Havelbank AG (Darlehen mit Sicherheit)

**Aktenzeichen:** 35 IN 417/26

**Gläubiger-ID (intern):** G002

**Eingang:** 5. Mai 2026

**Anmeldungsstyp:** Insolvenzforderung mit Absonderungsrecht gemäß §§ 38, 50/51 InsO  
(Sicherungsübereignung)

## Rubrum

| Feld                      | Inhalt                                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>**Gläubigerin**</b>    | Havelbank AG                                                                                   |
| <b>**Anschrift**</b>      | Berliner Straße 4, 14467 Potsdam                                                               |
| <b>**Rechtsform**</b>     | AG, HRB 12349, AG Potsdam                                                                      |
| <b>**Vorstand**</b>       | Dr. Renate Fischbach, Andreas Lehmkuhler                                                       |
| <b>**Vertreter**</b>      | Rechtsanwältin Sandra Kühn, Kanzlei Kühn Insolvenz,<br>Friedrich-Ebert-Straße 3, 14467 Potsdam |
| <b>**Schuldnerin**</b>    | Phoenix Solar Montage GmbH, Am Gewerbepark 8, 14482 Potsdam                                    |
| <b>**Darlehenskonto**</b> | HB-44-901                                                                                      |

## I. Angemeldete Forderungen

### Hauptforderung – Betriebsmitteldarlehen

| Position                                                          | Betrag (EUR)          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Darlehensnominalbetrag (Valutierungsbetrag)                       | 200.000,00            |
| Tilgungsleistungen bis 28.02.2026 (16 Raten à 3.125,00 EUR)       | – 50.000,00           |
| <b>**Offene Hauptforderung zum Eröffnungstichtag 30.04.2026**</b> | <b>**150.000,00**</b> |

### Zinsen

| Zeitraum                               | Zinssatz    | Berechnungsbasis               | Betrag (EUR)        |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
| 01.01.2026 – 28.02.2026                | 9,50 % p.a. | 155.000,00 EUR × 59 Tage / 365 | 2.373,63            |
| 01.03.2026 – 30.04.2026                | 9,50 % p.a. | 150.000,00 EUR × 61 Tage / 365 | 2.385,62            |
| <b>**Zinsen gesamt bis Eröffnung**</b> |             |                                | <b>**4.759,25**</b> |

\*Angemeldete Zinsen laut Einreichung der Havelbank AG: 3.562,50 EUR – dies weicht von der korrekten Berechnung ab (s. Prüfungsbefund Ziffer V).\*

### Kosten und Gebühren

| Position                                  | Betrag (EUR)      |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Kontoführungsgebühr<br>Q1 2026            | 45,00             |
| Bearbeitungsgebühr<br>Kündigungsschreiben | 75,00             |
| <b>**Kosten gesamt**</b>                  | <b>**120,00**</b> |

**Gesamtanmeldung Havelbank AG (angemeldet):** 150.000,00 EUR + 3.562,50 EUR + 120,00 EUR = **153.682,50 EUR**

## II. Sachverhalt und Darlehensgrundlage

### Darlehensverhältnis

Die Havelbank AG gewährte der Phoenix Solar Montage GmbH mit Darlehensvertrag vom 15. August 2024 (Anlage B1) ein Betriebsmitteldarlehen über **200.000,00 EUR** mit einer Laufzeit von 5 Jahren (bis 31. Juli 2029). Der Zinssatz beträgt effektiv 9,50 % p.a., gebunden für die ersten 36 Monate. Die monatliche Rate umfasst Tilgung (3.125,00 EUR) und Zinsen.

Nachdem die Rate für März 2026 und April 2026 ausblieb und die Schuldnerin auf Mahnschreiben vom 10. März 2026 (Anlage B2) und 2. April 2026 (Anlage B3) nicht reagierte, kündigte die Havelbank AG das Darlehen mit Schreiben vom 18. April 2026 (Anlage B4) fristlos wegen nachhaltiger Zahlungsunfähigkeit. Der Restbetrag des Darlehens wurde damit sofort fällig.

### Verwendungszweck

Das Darlehen diene ausweislich des Darlehensvertrags dem Zweck der Finanzierung von Betriebsmitteln (Warenlager, Werkzeuge, Fahrzeuge) sowie der Überbrückung saisonaler Liquiditätsschwankungen. Eine Zweckkontrolle wurde zuletzt bei der Jahresabschlussvorlage 2024 durchgeführt.

## III. Sicherheiten (Absonderungsrecht)

Die Havelbank AG ist Sicherungseigentümerin folgender Gegenstände aufgrund Sicherungsübereignungsvertrag vom 15. August 2024 (Anlage B5):

| Gegenstand                                        | Beschreibung                                       | Ursprünglicher Zeitwert (EUR) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Montagefahrzeug 1                                 | VW Crafter L2 H2, EZ 02/2023                       | 42.000,00                     |
| Montagefahrzeug 2                                 | Ford Transit 2.0 TDCI, EZ 08/2022                  | 28.000,00                     |
| Hubarbeitsbühne                                   | Ruthmann T 210, EZ 2021                            | 35.000,00                     |
| Lagerbestand<br>(Rohstoffe/Waren)                 | Kabelrollen, Module, Träger laut LV<br>(Anlage B6) | 18.000,00                     |
| <b>**Gesamt<br/>ursprünglicher<br/>Zeitwert**</b> |                                                    | <b>**123.000,00**</b>         |

**Problem:** Die Havelbank AG hat zum Zeitpunkt der Anmeldung keine aktuelle Bewertung der Sicherungsgüter vorgelegt. Es fehlt insbesondere:

1. Ein aktueller Marktwert der Fahrzeuge (z. B. Händlerangebot, DAT-Bewertung oder KFZ-Sachverständigeneinschätzung),
2. Eine Bestandsaufnahme des Lagerbestands durch den Insolvenzverwalter oder einen Sachverständigen,
3. Eine Schätzung des voraussichtlichen Verwertungserlöses aus der Sicherungsübereignung.

Ohne diese Angaben ist der **Ausfall** (§ 52 InsO) nicht bezifferbar. Gemäß § 174 Abs. 1 Satz 2 InsO ist die Angabe des Ausfalls jedoch Voraussetzung für die Feststellung der Forderung als einfache Insolvenzforderung. Der Insolvenzverwalter hat ein Nachforderungsschreiben veranlasst (Dokument 13).

## IV. Rangverhältnis

Die Havelbank AG macht ihr Absonderungsrecht (§ 51 Nr. 1 InsO – Sicherungsübereignung) geltend. Die Insolvenzforderung ist nach § 38 InsO als einfache Forderung einzustufen, soweit der Sicherungserlös die Forderung nicht deckt (Ausfall). Bis zur Klärung des Ausfalls wird die Forderung in der Tabelle vorläufig zurückgestellt.

## V. Prüfungsbefund des Insolvenzverwalters

### Zinsberechnung

Die angemeldeten Zinsen von 3.562,50 EUR weichen von der korrekten Berechnung ab:

- **Angemeldet:**  $150.000,00 \text{ EUR} \times 9,50 \% \text{ p.a.} \times 91 \text{ Tage} / 365 = 3.562,50 \text{ EUR}$
- **Korrekt** (unter Berücksichtigung der Tilgung für die ersten 59 Tage des Jahres): 4.759,25 EUR (s. Tabelle oben)

Da die Havelbank AG den niedrigeren Betrag angemeldet hat, ist nur dieser feststellungsfähig (ne ultra petita). Kein Vorteil für den Gläubiger durch die zu niedrige Berechnung; zu hoch wäre jedoch zum Bestreiten gewesen.

Zusätzlich enthalten die angemeldeten Zinsen Tage nach Eröffnung (01.05.2026 ff.), da die Havelbank AG als Zinsenzzeitpunkt den 31.05.2026 angegeben hat. Zinsen nach Eröffnung sind gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 1 InsO Nachrangforderungen. Der feststellungsfähige Zinsteil beschränkt sich auf den Zeitraum bis zum Eröffnungsdatum 30. April 2026.

### Vorläufige Prüfentscheidung

| Position                           | Angemeldet | Vorschlag Feststellung | Bestreiten |
|------------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Hauptforderung                     | 150.000,00 | **zurückgestellt**     | –          |
| Zinsen (korrigiert bis 30.04.2026) | 3.562,50   | **zurückgestellt**     | –          |
| Kosten                             | 120,00     | 0,00                   | 120,00     |

Die gesamte Forderung der Havelbank AG wird bis zur Vorlage der Sicherheitenbewertung und Ausfallbezifferung **zurückgestellt**. Im Prüfungstermin am 25. Juni 2026 kann kein Feststellungsbeschluss ergehen.

## VI. Weiteres Vorgehen

1. Nachforderungsschreiben an Havelbank AG (Anlage: Dokument 13).
2. Der Insolvenzverwalter beauftragt einen KFZ-Sachverständigen zur Bewertung der Montagefahrzeuge und der Hubarbeitsbühne.
3. Der Insolvenzverwalter führt eine Lagerbestandsaufnahme durch (geplant: 12. Juni 2026).
4. Nach Vorlage der Bewertung: Berechnung Verwertungsausfall und Feststellung als § 38-Forderung in Höhe des Ausfalls.

## Anlagen

- **B1:** Darlehensvertrag HB-44-901 vom 15. August 2024
- **B2:** Mahnschreiben vom 10. März 2026
- **B3:** Mahnschreiben vom 2. April 2026
- **B4:** Kündigungsschreiben vom 18. April 2026
- **B5:** Sicherungsübereignungsvertrag vom 15. August 2024
- **B6:** Lagerbestandsliste zum Sicherungsübereignungsvertrag (Stand 15.08.2024)
- **B7:** Kontoauszug Darlehenskonto HB-44-901, Zeitraum Jan.–April 2026

Datei: 06\_anmeldung\_finanzamt\_steuer.md

## Forderungsanmeldung – Finanzamt Potsdam (Steuer + Vorsteuerberichtigung)

**Aktenzeichen:** 35 IN 417/26

**Gläubiger-ID (intern):** G003

**Eingang:** 7. Mai 2026 (Einschreiben)

**Anmeldungstyp:** Einfache Insolvenzforderung gemäß § 38 InsO; besonderer Rechtsgrund § 302 Nr. 1 InsO (Steuerstraftat, bestritten)

## Rubrum

| Feld                                | Inhalt                                                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>**Gläubiger**</b>                | Finanzamt Potsdam                                           |
| <b>**Anschrift**</b>                | Steinstraße 104, 14480 Potsdam                              |
| <b>**Vertreter**</b>                | – (Behörde handelt im Eigenrecht)                           |
| <b>**Sachbearbeitung**</b>          | Vollstreckungsstelle, SB Rainer Gröbel                      |
| <b>**Steuernummer Schuldnerin**</b> | 048/114/55821                                               |
| <b>**Schuldnerin**</b>              | Phoenix Solar Montage GmbH, Am Gewerbepark 8, 14482 Potsdam |

## I. Angemeldete Forderungen im Überblick

| lfd. | Steuerart                                                 | Zeitraum / Fälligkeit                      | Hauptbetrag (EUR)    | Säumniszuschlag (EUR) | Angemeldeter Teilbetrag (EUR) | Besond. Rechtsgrund |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1    | Umsatzsteuer                                              | Voranmeldung 02/2026, fällig 10.03.2026    | 18.400,00            | 920,00                | 19.320,00                     | Ja (Steuerstraftat) |
| 2    | Umsatzsteuer Vorsteuerberichtigung                        | § 17 UStG bei Eröffnung 30.04.2026         | 9.800,00             | 0,00                  | 9.800,00                      | Nein                |
| 3    | Lohnsteuer                                                | Anmeldezeitraum 03/2026, fällig 10.04.2026 | 8.200,00             | 410,00                | 8.610,00                      | Ja (Steuerstraftat) |
| 4    | Solidaritätszuschlag                                      | März 2026                                  | 451,00               | 0,00                  | 451,00                        | Nein                |
| 5    | Kirchensteuer (nur soweit auf angemeldete LSt entfallend) | März 2026                                  | 219,00               | 0,00                  | 219,00                        | Nein                |
|      |                                                           | <b>**Gesamt**</b>                          | <b>**37.070,00**</b> | <b>**1.330,00**</b>   | <b>**38.400,00**</b>          |                     |

## II. Sachverhalt und Entstehungsgrund

### Umsatzsteuer 02/2026

Die Phoenix Solar Montage GmbH gab für den Voranmeldezeitraum Februar 2026 eine Umsatzsteuervoranmeldung über eine Zahllast von 18.400,00 EUR ab, die jedoch nicht bezahlt wurde. Das Finanzamt Potsdam setzte mit Bescheid vom 15. März 2026 die Umsatzsteuer entsprechend der abgegebenen Voranmeldung fest. Mahnungen vom 20. März 2026 und 5. April 2026 blieben ohne Reaktion. Vollstreckungsmaßnahmen wurden eingeleitet, aber wegen des Insolvenzantrags ausgesetzt.

### Vorsteuerberichtigung nach § 17 UStG

Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 30. April 2026 sind gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 1 UStG die Vorsteuerbeträge zu berichtigen, die aus Lieferungen und Leistungen resultieren, für die das Entgelt nicht mehr geleistet werden wird. Das Finanzamt hat auf der Grundlage der vorliegenden Buchhaltungsdaten und der beim Insolvenzgericht eingereichten Gläubigerliste eine vorläufige Vorsteuerberichtigung in Höhe

von **9.800,00 EUR** vorgenommen und als gesonderte Insolvenzforderung angemeldet.

\*Hinweis des Insolvenzverwalters:\* Die Vorsteuerberichtigung nach § 17 UStG ist eine originäre Steuerforderung, die mit der Eröffnung entsteht. Sie ist als Insolvenzforderung anzumelden. Der genaue Betrag hängt von der tatsächlichen Gläubigerliste ab; das Finanzamt wurde gebeten, die Berechnung nach Feststellung der Tabelle zu aktualisieren.

### **Lohnsteuer 03/2026**

Die Lohnsteueranmeldung für März 2026 wurde von der Schuldnerin fristgerecht abgegeben, die Zahlung von 8.200,00 EUR jedoch nicht geleistet. Auch hier blieben Mahnungen fruchtlos.

## **III. Besonderer Rechtsgrund – Steuerstraftat (§ 302 Nr. 1 InsO)**

Das Finanzamt hat in der Anmeldung für die Positionen Umsatzsteuer 02/2026 und Lohnsteuer 03/2026 das Kästchen "besonderer Rechtsgrund – vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung (§ 302 Nr. 1 InsO)" angekreuzt.

### **Begründung durch das Finanzamt (Auszug aus der Anmeldung):**

> "Gegen den Geschäftsführer Marcus Wendler wird wegen Verdachts der Steuerhinterziehung nach § 370 AO ermittelt. Die Steuerfahndungsstelle Potsdam führt ein Ermittlungsverfahren Az. StFA-2026-044. Es wird der Verdacht erhoben, dass die abgegebenen Voranmeldungen bewusst zu niedrige Umsätze ausgewiesen und Vorsteuer zu Unrecht geltend gemacht wurde."

### **Bewertung durch den Insolvenzverwalter:**

Der besondere Rechtsgrund nach § 302 Nr. 1 InsO setzt eine **rechtskräftig festgestellte oder in der Insolvenztabelle titulierte** vorsätzliche unerlaubte Handlung voraus. Für die Feststellung in der Tabelle mit dem besonderen Rechtsgrund bedarf es nach der Rechtsprechung des BGH (BGH, Urt. v. 12.01.2017 – IX ZR 130/16) zumindest einer schlüssigen Tatsachendarstellung der vorsätzlichen Schädigungshandlung.

Im vorliegenden Fall:

- Ein rechtskräftiges Strafurteil liegt nicht vor.
- Ein Strafbefehl liegt nicht vor.
- Eine Anklageschrift wurde nicht eingereicht.
- Die bloße Einleitung eines Ermittlungsverfahrens begründet den besonderen Rechtsgrund nicht.

Der Insolvenzverwalter **bestreitet den besonderen Rechtsgrund**. Die Forderung kann allenfalls als einfache Insolvenzforderung gemäß § 38 InsO festgestellt werden. Das Finanzamt ist mit Nachforderungsschreiben (Dokument 13) aufgefordert worden, die Tatsachenbasis für den besonderen Rechtsgrund vollständig darzustellen und Ermittlungsunterlagen vorzulegen, soweit datenschutzrechtlich zulässig.

## **IV. Säumniszuschläge**

Säumniszuschläge gemäß § 240 AO (Höhe: 1 % je angefangenen Monat der Säumnis) sind Insolvenzforderungen, soweit sie auf Zeiträume vor Eröffnung entfallen. Säumniszuschläge, die nach dem Eröffnungstag entstanden sind (d. h. ab 30. April 2026), sind Masseforderungen oder nachrangige Forderungen.

| Position                                          | Betrag     | Bewertung                                 |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| SZ auf USt 02/2026<br>(März–April 2026: 2 Monate) | 920,00 EUR | Insolvenzforderung,<br>feststellungsfähig |
| SZ auf LSt 03/2026<br>(April 2026: 1 Monat)       | 410,00 EUR | Insolvenzforderung,<br>feststellungsfähig |

## V. Rangverhältnis und Rangfolge

Alle angemeldeten Steuerforderungen sind einfache Insolvenzforderungen nach § 38 InsO, sofern der besondere Rechtsgrund nicht festgestellt wird. Ein gesetzlicher Vorrang der Steuerforderungen gegenüber anderen § 38-Forderungen besteht nicht (kein insolvenzrechtlicher Steuerprivileg).

Die Vorsteuerberichtigung (§ 17 UStG) stellt nach h.M. eine Insolvenzforderung dar, da sie durch die Insolvenz ausgelöst wird und den Verfahrensstand widerspiegelt; sie ist nicht als Masseverbindlichkeit einzuordnen (vgl. BFH, Urt. v. 25.04.2013 – V R 11/11).

## VI. Prüfungsbefund und Vorläufige Prüfentscheidung

| Position                        | Angemeldet (EUR)     | Vorschlag Feststellung (EUR) | Bestreiten (EUR) | Hinweis                                      |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| USt 02/2026<br>(Hauptforderung) | 18.400,00            | 18.400,00                    | 0,00             | Feststellung ohne besonderen Rechtsgrund     |
| Säumniszuschlag USt             | 920,00               | 920,00                       | 0,00             | Zeitraum korrekt                             |
| Vorsteuerberichtigung § 17 UStG | 9.800,00             | 9.800,00                     | 0,00             | Vorbehalt: Nachberechnung nach Tabellenstand |
| LSt 03/2026<br>(Hauptforderung) | 8.200,00             | 8.200,00                     | 0,00             | Feststellung ohne besonderen Rechtsgrund     |
| SolZ März 2026                  | 451,00               | 451,00                       | 0,00             | Schlüssig belegt                             |
| KiSt März 2026                  | 219,00               | 219,00                       | 0,00             | Schlüssig belegt                             |
| SZ LSt                          | 410,00               | 410,00                       | 0,00             | Zeitraum korrekt                             |
| <b>**Gesamt**</b>               | <b>**38.400,00**</b> | <b>**38.400,00**</b>         | –                | <b>**ohne besonderen Rechtsgrund**</b>       |

Besonderer Rechtsgrund (§ 302 Nr. 1 InsO): **bestritten** durch Insolvenzverwalter. Das Finanzamt muss im Streitfall Feststellungsklage gegen den widersprechenden Insolvenzverwalter erheben (§ 185 InsO i.V.m. § 184 InsO).

## Anlagen

- **C1:** Umsatzsteuervoranmeldung 02/2026 der Schuldnerin
- **C2:** Festsetzungsbescheid USt 02/2026 vom 15. März 2026
- **C3:** Mahnschreiben 20. März 2026 und 5. April 2026
- **C4:** Lohnsteueranmeldung 03/2026 der Schuldnerin
- **C5:** Steuerkontoauszug Stand 30. April 2026
- **C6:** Vorsteuerberichtigungs-Berechnung des Finanzamts

Datei: 07\_anmeldung\_krankenkasse\_sv.md

## Forderungsanmeldung – BKK Handwerk Mitte (Sozialversicherungsbeiträge)

**Aktenzeichen:** 35 IN 417/26

**Gläubiger-ID (intern):** G004

**Eingang:** 9. Mai 2026 (E-Mail), Ergänzungsschreiben 26. Mai 2026

**Anmeldungsstyp:** Einfache Insolvenzforderung gemäß § 38 InsO (Gesamtsozialversicherungsbeiträge vor Eröffnung)

## Rubrum

| Feld                                  | Inhalt                                                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>**Gläubigerin**</b>                | BKK Handwerk Mitte, Betriebskrankenkasse                                     |
| <b>**Anschrift**</b>                  | Postfach 12 40, 14412 Potsdam; Besucheradresse: Hegelallee 38, 14467 Potsdam |
| <b>**Vertreter**</b>                  | – (Behörde handelt im Eigenrecht)                                            |
| <b>**Sachbearbeiterin**</b>           | Elke Sorgenlos, Abt. Beitrags- und Forderungsmanagement                      |
| <b>**Schuldnerin**</b>                | Phoenix Solar Montage GmbH, Am Gewerbepark 8, 14482 Potsdam                  |
| <b>**Beitragsnummer Schuldnerin**</b> | BKK-HWM-04711-8821                                                           |

## I. Angemeldete Forderungen im Überblick

### Gesamtsozialversicherungsbeiträge

| Monat        | Fälligkeit | Arbeitnehmeranteil (EUR) | Arbeitgeberanteil (EUR) | Gesamt (EUR) | Bemerkung                       |
|--------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|
| Februar 2026 | 28.02.2026 | 3.810,30                 | 3.810,30                | 7.620,60     | vollständig In solvenzforderung |

| Monat                                   | Fälligkeit | Arbeitnehmer<br>anteil (EUR) | Arbeitgebera<br>nteil (EUR) | Gesamt<br>(EUR)   | Bemerkung                                 |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| März 2026                               | 31.03.2026 | 3.840,00                     | 3.840,00                    | 7.680,00          | vollständig In<br>solvenzforde<br>rung    |
| April 2026 (anteilig bis<br>30.04.2026) | 30.04.2026 | 3.070,06                     | 3.070,06                    | 6.140,12          | **→ nur bis<br>Eröffnung; s.<br>Hinweis** |
| **Summe<br>Hauptforderung**             |            |                              |                             | **21.440,72*<br>* |                                           |

### Säumniszuschläge

| Position                                              | Zeitraum          | Betrag (EUR) | Insolvenzforderung /<br>Masseforderung |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------|
| SZ auf Feb.-Beitrag (§<br>24 SGB IV)                  | 01.03.–30.04.2026 | 304,82       | Insolvenzforderung                     |
| SZ auf März-Beitrag                                   | 01.04.–30.04.2026 | 153,60       | Insolvenzforderung                     |
| SZ auf April-Beitrag<br>(angesetzt bis<br>15.05.2026) | 01.05.–15.05.2026 | 92,10        | **fraglich:<br>Masseforderung**        |
| **Gesamt<br>Säumniszuschläge<br>angemeldet**          |                   | **550,52**   |                                        |

**Angemeldeter Gesamtbetrag (Erstanmeldung):** 21.440,72 EUR + 550,52 EUR = **21.991,24 EUR**

## II. Sachverhalt und Entstehungsgrund

### Beitragsrückstände

Die Phoenix Solar Montage GmbH beschäftigte im relevanten Zeitraum Februar bis April 2026 im Monatsdurchschnitt 14 Arbeitnehmer, die bei der BKK Handwerk Mitte krankenversichert waren. Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag (Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) war monatlich nach § 23 Abs. 1 SGB IV am drittletzten Bankarbeitstag des jeweiligen Monats fällig.

Die Beiträge für Februar und März 2026 wurden weder fristgerecht noch nach Mahnung gezahlt. Die BKK Handwerk Mitte hat mit Schreiben vom 20. März 2026 (Anlage D1) und 10. April 2026 (Anlage D2) gemahnt. Vollstreckungsmaßnahmen scheiterten; nach Eingang des Insolvenzantrags wurde die Vollstreckung eingestellt.

### April-Beiträge und Abgrenzungsproblem

Das Insolvenzverfahren wurde am 30. April 2026, 08:00 Uhr eröffnet. Der April-Gesamtsozialversicherungsbeitrag ist nur zu dem Teil Insolvenzforderung, der auf Beschäftigungsverhältnisse vor der Eröffnung entfällt. Da der 30. April 2026 im Eröffnungszeitpunkt liegt, ist folgende Abgrenzung vorzunehmen:

- Beitrag für die **Arbeit bis 29. April 2026** (29 Tage von 30): Insolvenzforderung (§ 38 InsO).

- Beitrag für die **Arbeit am 30. April 2026 ab Eröffnung um 08:00 Uhr**: Masseverbindlichkeit (§ 55 Abs. 1 Nr. 2 InsO), da das Arbeitsverhältnis erst durch Kündigung des Insolvenzverwalters endet.

Die BKK Handwerk Mitte hat den April-Beitrag ursprünglich ungeteilt als Insolvenzforderung angemeldet und mit dem Ergänzungsschreiben vom 26. Mai 2026 (Anlage D3) klargestellt, dass sie eine anteilige Berechnung (29/30 als Insolvenzforderung) akzeptiert.

#### **Anteilige Berechnung:**

- April-Gesamtbeitrag: 6.314,00 EUR (Vollmonat)
- Als Insolvenzforderung (29/30): 6.103,33 EUR
- Als Masseforderung (1/30): 210,47 EUR (gesondert anzumelden beim Insolvenzverwalter)

\*Die BKK Handwerk Mitte hat die Masseforderung im Ergänzungsschreiben separat aufgeführt und aus der Insolvenztabellenanmeldung herausgenommen.\*

#### **Säumniszuschläge nach Eröffnung**

Säumniszuschläge, die auf Zeiträume nach dem Eröffnungsdatum entfallen, sind keine Insolvenzforderungen. Der angemeldete Säumniszuschlag für den Zeitraum 1. bis 15. Mai 2026 (92,10 EUR) entfällt daher. Der Insolvenzverwalter hat dies mit dem Nachforderungsschreiben mitgeteilt.

### **III. Insolvenzgeldvorrangige Forderungen**

Nach § 183 SGB III übernimmt die Bundesagentur für Arbeit auf Antrag der Arbeitnehmer das Insolvenzgeld für die letzten drei Monate vor dem Insolvenzereignis (hier: bis 30. April 2026, also für Februar, März, April 2026). Soweit die Arbeitnehmer Insolvenzgeld beziehen, geht der Lohnanspruch gemäß § 187 SGB III auf die Bundesagentur für Arbeit über. Dies hat für die SV-Beiträge Folgeeffekte: Soweit auf Lohnzahlungen, für die Insolvenzgeld geleistet wurde, bereits Beiträge abgeführt wurden oder werden, sind diese Beiträge von der Insolvenzgeldsicherung erfasst. Die Bundesagentur für Arbeit kann insoweit als Massegläubiger auftreten.

Der Insolvenzverwalter prüft, ob für einzelne Arbeitnehmer Insolvenzgeld beantragt wurde und ob dies Auswirkungen auf die BKK-Beitragsforderung hat. Entsprechende Abstimmung mit dem Jobcenter und der Bundesagentur läuft (Eingang Anfrage 19. Mai 2026, Dokument Eingangsstapel lfd. Nr. 30).

### **IV. Prüfungsbefund und Vorläufige Prüfentscheidung**

| Position                                | Angemeldet (EUR) | Vorschlag Feststellung (EUR) | Bestreiten/Korrektur (EUR) | Anmerkung                   |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| SV-Beiträge Februar 2026                | 7.620,60         | 7.620,60                     | 0,00                       | § 38 InsO                   |
| SV-Beiträge März 2026                   | 7.680,00         | 7.680,00                     | 0,00                       | § 38 InsO                   |
| SV-Beiträge April 2026 (anteilig 29/30) | 6.140,12         | 6.103,33                     | 36,79                      | Masseanteil herausgerechnet |
| SZ Feb. (korrekt)                       | 304,82           | 304,82                       | 0,00                       | § 38 InsO                   |
| SZ März (korrekt)                       | 153,60           | 153,60                       | 0,00                       | § 38 InsO                   |

| Position                    | Angemeldet (EUR)     | Vorschlag Feststellung (EUR) | Bestreiten/Korrektur (EUR) | Anmerkung                           |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| SZ April (ab 01.05.: Masse) | 92,10                | 0,00                         | 92,10                      | Masseforderung, nicht tabellenfähig |
| <b>**Gesamt**</b>           | <b>**21.991,24**</b> | <b>**21.862,35**</b>         | <b>**128,89**</b>          |                                     |

## V. Rangverhältnis

Die Forderung der BKK Handwerk Mitte ist einfache Insolvenzforderung gemäß § 38 InsO. Ein gesetzlicher Vorrang besteht nicht. Sozialversicherungsträger genießen im deutschen Insolvenzrecht seit 1999 kein Absonderungsrecht mehr.

## Anlagen

- **D1:** Mahnschreiben BKK Handwerk Mitte vom 20. März 2026
- **D2:** Mahnschreiben BKK Handwerk Mitte vom 10. April 2026
- **D3:** Ergänzungsschreiben vom 26. Mai 2026 (Zeitraumklärung April)
- **D4:** Beitragsnachweise Februar, März, April 2026
- **D5:** Mitgliederliste versicherter Arbeitnehmer der Phoenix Solar Montage GmbH

Datei: 08\_anmeldung\_arbeitnehmer\_lohn\_vbuh.md

## Forderungsanmeldung – Lena Vogt (Lohn vor Insolvenzgeld-Zeitraum, vbuH-Behauptung)

**Aktenzeichen:** 35 IN 417/26

**Gläubiger-ID (intern):** G005

**Eingang:** 10. Mai 2026 (Briefpost)

**Anmeldungsstyp:** Einfache Insolvenzforderung (§ 38 InsO) für Lohnrückstand; vbuH-Ankreuzung (§ 302 Nr. 1 InsO) bisher nicht schlüssig begründet

## Rubrum

| Feld                     | Inhalt                                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>**Gläubigerin**</b>   | Lena Vogt                                                            |
| <b>**Anschrift**</b>     | Pappelallee 31, 14469 Potsdam                                        |
| <b>**Beschäftigung**</b> | Montageassistentin, seit 01.09.2023, unbefristetes Arbeitsverhältnis |
| <b>**Vertreter**</b>     | – (keine anwaltliche Vertretung bei Erstanmeldung)                   |

| Feld                      | Inhalt                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>**Schuldnerin**</b>    | Phoenix Solar Montage GmbH, Am Gewerbepark 8, 14482 Potsdam |
| <b>**Personalnummer**</b> | PNR-PHX-0044                                                |

## I. Angemeldete Forderungen im Überblick

| Pos. | Forderungsart                                  | Zeitraum          | Betrag (EUR)        | Besonderer Rechtsgrund | Belege                           |
|------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1    | Bruttolohn März 2026                           | 01.03.–31.03.2026 | 3.100,00            | nein                   | Lohnabrechnung März (Anlage E1)  |
| 2    | Bruttolohn April 2026 (anteilig vor Eröffnung) | 01.04.–30.04.2026 | 3.100,00            | nein                   | Lohnabrechnung April (Anlage E2) |
| 3    | Schmerzensgeld wegen Körperverletzung          | –                 | 3.000,00            | Ja (vbuH angekreuzt)   | WhatsApp-Screenshot (Anlage E3)  |
|      | <b>**Gesamt angemeldet**</b>                   |                   | <b>**9.200,00**</b> |                        |                                  |

## II. Sachverhalt

### Lohnforderungen März und April 2026

Lena Vogt war seit dem 1. September 2023 als Montageassistentin bei der Phoenix Solar Montage GmbH beschäftigt. Der monatliche Bruttolohn betrug gemäß Arbeitsvertrag (Anlage E4) 3.100,00 EUR. Sonderzahlungen, Überstundenregelungen und Urlaubsgeld waren nicht vereinbart.

Die Lohnzahlung für März 2026 (fällig am letzten Werktag des Monats, hier: 31. März 2026) unterblieb vollständig. Auf Anfragen der Arbeitnehmerin antwortete der Geschäftsführer Marcus Wendler laut WhatsApp-Nachricht vom 2. April 2026 (Anlage E3): "Das kommt alles noch, mach Dir keine Sorgen." Die Zahlung erfolgte nicht.

Die Lohnzahlung für April 2026 (fällig 30. April 2026) unterblieb ebenfalls. Das Arbeitsverhältnis bestand zum Eröffnungstag fort; der Insolvenzverwalter kündigte es mit Schreiben vom 6. Mai 2026 mit der gesetzlichen Frist (§ 113 InsO, § 622 BGB: 3 Wochen zum Monatsende), zum 31. Mai 2026.

### Insolvenzgeld-Zeitraum

Gemäß § 165 SGB III umfasst der Insolvenzgeld-Zeitraum die letzten drei Monate vor dem Insolvenzereignis (Eröffnung: 30. April 2026). Der anspruchsrelevante Zeitraum beginnt damit am 30. Januar 2026. Die Löhne für März und April 2026 fallen vollständig in den Insolvenzgeld-Zeitraum.

Lena Vogt hat einen Antrag auf Insolvenzgeld bei der Bundesagentur für Arbeit, Agentur für Arbeit Potsdam, gestellt (Anlage E5). Sobald Insolvenzgeld ausgezahlt wird, geht der Lohnanspruch gemäß § 187 SGB III in Höhe des geleisteten Insolvenzgelds auf die Bundesagentur für Arbeit über. Lena Vogt kann danach nur noch den Teil des Lohnanspruchs selbst geltend machen, der das Insolvenzgeld übersteigt (Nettolohndifferenz soweit vorhanden, Urlaubsabgeltung etc.).

**Konsequenz für die Forderungsanmeldung:** Die Lohnforderungen März und April 2026 (je 3.100,00 EUR brutto) sind dem Grunde nach anererkennungsfähig. Die Forderungsanmeldung ist jedoch zunächst nur vorsorglich zuzulassen, bis der Insolvenzgeld-Übergang abgeklärt ist. Die Bundesagentur für Arbeit wird eine eigene Forderungsanmeldung einreichen. Es droht sonst eine Doppelanmeldung.

### Schmerzensgeld – vbuH-Behauptung

Lena Vogt hat auf dem Forderungsanmeldeformular unter der Rubrik "besonderer Rechtsgrund" das Kästchen "Verbindlichkeiten aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung (§ 302 Nr. 1 InsO)" angekreuzt. Sie hat dazu handschriftlich vermerkt: "Geschäftsführer hat uns alle betrogen. Ich habe durch seinen Stress meinen Arm verletzt."

Beigefügt waren:

- WhatsApp-Nachricht vom 2. April 2026 (Anlage E3),
- Lohnabrechnungen März und April 2026 (Anlagen E1, E2),
- Arbeitsvertrag (Anlage E4).

Für eine **schlüssige Darlegung einer vorsätzlichen unerlaubten Handlung** wäre erforderlich:

1. Konkreter Lebenssachverhalt, der eine Körperverletzung oder eine andere Deliktshandlung des Schuldners (Geschäftsführers) beschreibt (Ort, Zeit, Handlung, Täter);
2. Kausalzusammenhang zwischen der Handlung und dem Schaden (Verletzung);
3. Bezifferung des Schadens (Arztkosten, Behandlungskosten, Schmerzensgeld-Bemessung);
4. Belege: Arztberichte, ärztliches Attest, Krankenhausrechnung.

Diese Voraussetzungen sind **nicht erfüllt**. Die bisherige Darstellung genügt nicht, um auch nur dem Grunde nach eine deliktische Handlung festzustellen. Der Insolvenzverwalter wird die Arbeitnehmerin auffordern, die Tatsachengrundlage für das Schmerzensgeld und den besonderen Rechtsgrund zu konkretisieren (Nachforderungsschreiben, Dokument 13).

## III. Widerspruch Schuldner und Prüfungsbefund

### Prüfungsbefund Insolvenzverwalter

| Position                       | Angemeldet (EUR)    | Vorschlag Feststellung (EUR) | Bestreiten (EUR)    | Anmerkung                                     |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Bruttolohn März 2026           | 3.100,00            | 3.100,00                     | 0,00                | § 38 InsO; Insolvenzgeld-Übergang prüfen      |
| Bruttolohn April 2026 (gesamt) | 3.100,00            | 3.100,00                     | 0,00                | § 38 InsO; anteilig nach Eröffnung ggf. Masse |
| Schmerzensgeld / vbuH          | 3.000,00            | 0,00                         | 3.000,00            | ohne Tatsachenbasis                           |
| <b>**Gesamt**</b>              | <b>**9.200,00**</b> | <b>**6.200,00**</b>          | <b>**3.000,00**</b> |                                               |

### Widerspruch des Schuldners im Prüfungstermin

Im Prüfungstermin am 25. Juni 2026 erhob der Geschäftsführer Marcus Wendler (als Schuldnervertreter) **Widerspruch** gegen den Lohnanspruch April 2026 mit der Begründung, Frau Vogt habe in den letzten beiden Wochen des April 2026 "ohne Genehmigung" gefehlt und daher keinen Lohnanspruch. Ein Nachweis (z. B. Krankmeldung, Gehaltsabzug) wurde nicht vorgelegt.

Der Insolvenzverwalter hat dem Widerspruch gegen den März-Lohn (3.100,00 EUR) nicht widersprochen; diese Position wird als unstreitig festgestellt.

Der Widerspruch gegen den April-Lohn ist im Prüfungsprotokoll vermerkt. Da kein Vollstreckungstitel der Arbeitnehmerin vorliegt, obläge ihr im Falle des Bestehens des Widerspruchs eine Feststellungsklage gegen den Schuldner gemäß § 184 InsO.

## IV. Rangverhältnis

- Lohnforderungen: § 38 InsO (einfache Insolvenzforderungen), kein Vorrecht.
- Soweit Insolvenzgeld gewährt wird: Forderungsübergang auf Bundesagentur für Arbeit (§ 187 SGB III), die dann als Insolvenzgläubigerin auftritt.
- Schmerzensgeld ohne besonderen Rechtsgrund: § 38 InsO.
- Schmerzensgeld **mit** besonderem Rechtsgrund (§ 302 Nr. 1 InsO): wäre von der Restschuldbefreiung ausgenommen, aber nur wenn Tatbestand schlüssig dargelegt und festgestellt.

## V. Weiteres Vorgehen

1. Nachforderungsschreiben an Lena Vogt wegen Schmerzensgeld und vbuH-Tatsachenbasis (Dokument 13).
2. Abstimmung mit Bundesagentur für Arbeit über Insolvenzgeld-Bescheinigung.
3. Klärung April-Widerspruch des Schuldners; ggf. Hinweis an Lena Vogt auf Feststellungsklage § 184 InsO (Frist: 12 Wochen ab Prüfungstermin = 17. September 2026).

## Anlagen

- **E1:** Lohnabrechnung März 2026
- **E2:** Lohnabrechnung April 2026
- **E3:** WhatsApp-Screenshot (Nachricht GF Wendler, 2. April 2026)
- **E4:** Arbeitsvertrag vom 01.09.2023
- **E5:** Antrag auf Insolvenzgeld (Formular, gestellt 15. Mai 2026)

Datei: 09\_anmeldung\_gesellschafterdarlehen\_nachrang.md

# Forderungsanmeldung – Gründerkreis Phoenix GbR (Gesellschafterdarlehen, Nachrang)

Aktenzeichen: 35 IN 417/26

Gläubiger-ID (intern): G006

**Eingang:** 13. Mai 2026 (E-Mail)

**Anmeldungsstyp:** Nachrangige Insolvenzforderung gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO (Gesellschafterdarlehen); Nachrang wird vom Gläubiger bestritten

## Rubrum

| Feld                              | Inhalt                                                                                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>**Gläubigerin**</b>            | Gründerkreis Phoenix GbR                                                                                    |
| <b>**Anschrift**</b>              | Kantstraße 5, 14471 Potsdam                                                                                 |
| <b>**Gesellschafter**</b>         | Stefan Grunewald (60 %), Patrick Dörner (40 %)                                                              |
| <b>**Gesellschafterstellung**</b> | Stefan Grunewald war bis 31.12.2025 Gesellschafter der Phoenix Solar Montage GmbH mit einem Anteil von 34 % |
| <b>**Vertreter**</b>              | Rechtsanwalt Thomas Limmer, Kanzlei Limmer Wirtschaftsrecht, Dortustraße 18, 14467 Potsdam                  |
| <b>**Schuldnerin**</b>            | Phoenix Solar Montage GmbH, Am Gewerbepark 8, 14482 Potsdam                                                 |

## I. Angemeldete Forderung

| Position                                    | Betrag (EUR)         |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Darlehensbetrag (Auszahlung)                | 85.000,00            |
| Zinsen (7,5 % p.a., 12. 08.2024–30.04.2026) | 9.796,23             |
| <b>**Angemeldeter Gesamtbetrag**</b>        | <b>**94.796,23**</b> |

\*Die Gläubigerin hat in der Anmeldung lediglich 85.000,00 EUR als Hauptforderung und "bankähnliche Zinsen" erwähnt, ohne den Zinsbetrag konkret beziffert zu haben. Der Insolvenzverwalter hat auf Basis des vorgelegten Darlehensvertrags die Zinsen nachgerechnet.\*

## II. Sachverhalt und Entstehungsgrund

### Darlehensbeziehung

Die Gründerkreis Phoenix GbR – deren geschäftsführender Gesellschafter Stefan Grunewald war zum Zeitpunkt der Darlehensausreichung Gesellschafter der Schuldnerin mit 34 % – gewährte der Phoenix Solar Montage GmbH mit Darlehensvertrag vom 12. August 2024 (Anlage F1) ein Darlehen über **85.000,00 EUR**.

Die wesentlichen Darlehenskonditionen laut Vertrag:

- **Darlehensbetrag:** 85.000,00 EUR
- **Auszahlungsdatum:** 19. August 2024 (Kontoauszug Anlage F2)
- **Laufzeit:** bis 31. Dezember 2027 (Kündigungsmöglichkeit mit 6 Monaten Frist)
- **Zinssatz:** 7,50 % p.a., jährliche Abrechnung

- **Verwendungszweck:** Finanzierung Betriebserweiterung / neue Montagekapazitäten
- **Sicherheit:** keine explizit vereinbarte Sicherheit (ungesichertes Darlehen)
- **Rangregelung:** keine ausdrückliche Nachrangklärung im Vertrag

### Gesellschafterstellung

Stefan Grunewald war bis zum 31. Dezember 2025 Gesellschafter der Phoenix Solar Montage GmbH. Am 1. Januar 2026 veräußerte er seinen Gesellschaftsanteil (34 %) an den Mitgesellschafter Marcus Wendler (Geschäftsführer). Die Abtretung wurde im Handelsregister am 15. Januar 2026 eingetragen (HR-Auszug Anlage F3).

**Für die Nachrangfrage maßgeblicher Zeitpunkt** ist gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO das Bestehen einer **Gesellschafterstellung** – entweder bei Darlehensgewährung oder bei Eröffnung. Grunewald hatte das Darlehen am 12. August 2024 als Gesellschafter (34 %) der Schuldnerin gewährt. Er hat seinen Anteil 17 Monate später veräußert. Ob das Kleinbeteiligtenprivileg (§ 39 Abs. 5 InsO) greift, ist zu prüfen (s.u.).

## III. Rechtliche Beurteilung des Nachrangs

### Tatbestand § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO

Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO sind im Insolvenzverfahren einer Gesellschaft nachrangig zu befriedigen: Forderungen auf Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens oder Forderungen aus Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechen.

Voraussetzung ist, dass der Gläubiger **Gesellschafter** war. Bei der Gründerkreis Phoenix GbR ist Gesellschafter Stefan Grunewald, der zum Zeitpunkt der Darlehensgewährung (12. August 2024) einen Anteil von 34 % an der Schuldnerin hielt. Das Darlehen wurde durch die GbR als seine Gesellschaft an die Phoenix Solar Montage GmbH ausgereicht. Wirtschaftlich ist Stefan Grunewald als Darlehensgeber anzusehen.

### Kleinbeteiligtenprivileg (§ 39 Abs. 5 InsO)

Gemäß § 39 Abs. 5 InsO gilt der Nachrang für Gesellschafter, die **nicht mehr als 10 %** des Stammkapitals halten oder gehalten haben und nicht Geschäftsführer sind, nicht (sog. Kleinbeteiligtenprivileg).

Stefan Grunewald hielt 34 % der Anteile und war kein Geschäftsführer. Das Kleinbeteiligtenprivileg greift daher **nicht** (Beteiligung > 10 %).

### Argument des Gläubigers: bankähnliche Verzinsung

Der Bevollmächtigte RA Limmer trägt vor, das Darlehen sei zu bankähnlichen Konditionen (7,5 % p.a.) gewährt worden und daher **nicht** als typisches Gesellschafterdarlehen anzusehen, das einem Darlehen einer fremden Partei wirtschaftlich entspreche. Dieser Argumentation ist nach der Rechtsprechung des BGH (BGH, Urt. v. 21.02.2013 – IX ZR 32/12; BGH, Urt. v. 26.01.2009 – II ZR 213/07) nicht zu folgen:

- Der Nachrangtatbestand des § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO knüpft allein an die Gesellschafterstellung an, nicht an die wirtschaftliche Ausgestaltung des Darlehens.
- Die Höhe des Zinssatzes ist für den Tatbestand unerheblich; entscheidend ist die Gesellschaftereigenschaft bei Darlehensgewährung.
- Ein bankähnlicher Zinssatz kann allenfalls Indiz für ein fremdübliches Geschäft sein, schließt aber den Nachrang nicht aus.

**Ergebnis der rechtlichen Prüfung:** Die Forderung der Gründerkreis Phoenix GbR ist als **nachrangige Insolvenzforderung gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO** einzustufen. Dies gilt für Hauptforderung und Zinsen

gleichermaßen.

### Anteilsveräußerung nach Darlehensgewährung

Die Abtretung der Gesellschaftsanteile an Marcus Wendler zum 1. Januar 2026 ändert an der Nachrangqualifikation nichts. Der BGH hat entschieden (BGH, Urt. v. 13.10.2022 – IX ZR 28/21), dass der Nachrang einer Darlehensrückzahlungsforderung bestehen bleibt, wenn das Darlehen zur Zeit der Gesellschafterstellung gewährt wurde, auch wenn die Gesellschafterstellung danach aufgegeben wird. Der Stichtag ist die Darlehensgewährung.

## IV. Prüfungsbefund und Prüfentscheidung

| Position          | Angemeldet (EUR)     | Vorschlag                                                 | Bemerkung                                   |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hauptforderung    | 85.000,00            | Feststellung als Nachrangforderung § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO | erst nach Befriedigung aller § 38-Gläubiger |
| Zinsen (7,5 %)    | 9.796,23             | Feststellung als Nachrangforderung                        | § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO                      |
| <b>**Gesamt**</b> | <b>**94.796,23**</b> | nachrangig                                                | Rang 5 nach § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO          |

Im Prüfungstermin am 25. Juni 2026 erhebt der Insolvenzverwalter **keinen Widerspruch gegen den Betrag**, wohl aber gegen den **geltend gemachten Rang** (§ 38 statt § 39). Die Forderung wird als nachrangige Insolvenzforderung eingetragen.

Der Gläubigervertreter RA Limmer kündigt an, den Nachrang im Streitfall gerichtlich überprüfen zu lassen.

## V. Verteilungsrelevanz

Bei realistischer Einschätzung der Insolvenzmasse (geschätztes Aktivvermögen: ca. 210.000,00 EUR, Verfahrenskosten ca. 45.000,00 EUR, vorrangige Forderungen gemäß § 38 InsO: ca. 200.000,00 EUR) wird nach vorläufiger Prüfung kein Verteilungsbetrag auf Nachrangforderungen entfallen. Die Gründerkreis Phoenix GbR wird voraussichtlich einen vollständigen Forderungsausfall erleiden.

## Anlagen

- **F1:** Darlehensvertrag vom 12. August 2024
- **F2:** Kontoauszug Auszahlungsbeleg 19. August 2024
- **F3:** Handelsregistereintrag Anteilsabtretung Januar 2026 (HR-Auszug)
- **F4:** Gesellschafterliste Phoenix Solar Montage GmbH zum 12. August 2024
- **F5:** GbR-Vertrag Gründerkreis Phoenix GbR

Datei: 10\_anmeldung\_vermieter\_miete\_schaden.md

# Forderungsanmeldung – Gewerbepark Babelsberg GmbH (Miete und Schadensersatz)

**Aktenzeichen:** 35 IN 417/26

**Gläubiger-ID (intern):** G007

**Eingang:** 15. Mai 2026 (E-Mail)

**Anmeldungsstyp:** Gemischte Anmeldung: Insolvenzforderung (§ 38 InsO, April-Miete anteilig), Masseverbindlichkeit (§ 55 InsO, Mai/Juni), Schadensersatz (§ 38 oder § 55, strittig)

## Rubrum

| Feld                   | Inhalt                                                                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>**Gläubigerin**</b> | Gewerbepark Babelsberg GmbH                                                               |
| <b>**Anschrift**</b>   | Karl-Marx-Straße 44, 14482 Potsdam                                                        |
| <b>**Vertreter**</b>   | Rechtsanwältin Nicole Berger, Kanzlei Berger & Trost, Lindenstraße 7, 14469 Potsdam       |
| <b>**Mietobjekt**</b>  | Lagerhalle + Bürofläche, Am Gewerbepark 8, 14482 Potsdam (Betriebsstätte der Schuldnerin) |
| <b>**Mietvertrag**</b> | Nr. GB-2021-089, abgeschlossen 01.07.2021                                                 |
| <b>**Schuldnerin**</b> | Phoenix Solar Montage GmbH, Am Gewerbepark 8, 14482 Potsdam                               |

## I. Angemeldete Forderungen im Überblick

| Pos. | Beschreibung                 | Zeitraum          | Betrag (EUR)         | Qualifikation                      |
|------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1    | Miete April 2026             | 01.04.–30.04.2026 | 4.800,00             | anteilig Insolvenz-/Masseforderung |
| 2    | Miete Mai 2026               | 01.05.–31.05.2026 | 4.800,00             | Masseverbindlichkeit               |
| 3    | Miete Juni 2026              | 01.06.–30.06.2026 | 4.800,00             | Masseverbindlichkeit               |
| 4    | Schaden Hallentor            | –                 | 5.400,00             | strittig                           |
|      | <b>**Gesamt angemeldet**</b> |                   | <b>**19.800,00**</b> |                                    |

## II. Sachverhalt

### Mietvertragsverhältnis

Die Phoenix Solar Montage GmbH mietete seit dem 1. Juli 2021 von der Gewerbepark Babelsberg GmbH eine Lagerhalle (ca. 600 m²) sowie angrenzende Bürofläche (ca. 80 m²) am Gewerbepark 8, 14482

Potsdam. Die monatliche Kaltmiete betrug gemäß § 3 des Mietvertrags (Anlage G1) **4.800,00 EUR** netto (zuzüglich USt, hier nicht gesondert angemeldet, da Schuldnerin Vorsteuerberechtigt). Der Mietvertrag war ursprünglich auf 5 Jahre befristet (bis 30. Juni 2026) mit einer Verlängerungsoption.

Die Miete für April 2026 wurde nicht bezahlt. Auch die Miete für März 2026 war bereits in Verzug; diese wurde jedoch nicht in die Insolvenztabelle aufgenommen, da nach den vorliegenden Kontoauszügen der Schuldnerin ein Zahlungsabfluss für März 2026 festzustellen ist (Klärung noch ausstehend).

### **Abgrenzung Insolvenzforderung / Masseverbindlichkeit**

**April 2026:** Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgte am 30. April 2026 um 08:00 Uhr. Der Mietanspruch für April 2026 umfasst:

- Zeitraum 1.–29. April 2026 (29 Tage von 30): Insolvenzforderung gemäß § 38 InsO  
- Anteil:  $4.800,00 \text{ EUR} \times 29/30 = \mathbf{4.640,00 \text{ EUR}}$
- Zeitraum 30. April 2026 (anteilig ab Eröffnung, 1 Tag): Masseverbindlichkeit  
- Anteil:  $4.800,00 \text{ EUR} \times 1/30 = \mathbf{160,00 \text{ EUR}}$

**Mai und Juni 2026:** Die Miete für die Monate Mai und Juni 2026 ist Masseverbindlichkeit nach § 55 Abs. 1 Nr. 2 InsO, da der Insolvenzverwalter das Mietverhältnis nach Eröffnung fortgeführt und die Hallen genutzt hat (Betrieb wurde bis 30. Mai 2026 aufrechterhalten, Inventur bis 15. Juni 2026). Die Mai- und Juni-Miete ( $2 \times 4.800,00 \text{ EUR} = 9.600,00 \text{ EUR}$ ) ist daher **nicht** als Insolvenzforderung in die Tabelle einzutragen, sondern vom Insolvenzverwalter unmittelbar aus der Masse zu begleichen.

**Konsequenz:** Die Gewerbepark Babelsberg GmbH hat die gesamte Forderung als Insolvenzforderung angemeldet. Der Insolvenzverwalter wird die Anmeldung teilweise zurückweisen und die Mai/Juni-Miete als Masseverbindlichkeit anerkennen; eine gesonderte Nachricht an die Gläubigerin ist veranlasst.

## **III. Schadensersatz Hallentor**

Die Gewerbepark Babelsberg GmbH macht einen Schadensersatz wegen Beschädigung des Hallentors T3 in Höhe von **5.400,00 EUR** geltend. Als Schadensereignis wird angegeben, dass ein Gabelstapler der Schuldnerin im Laufe des Februar 2026 das Hallentor beschädigt habe, was zu einem Sachschaden geführt habe.

### **Mängel der Anmeldung:**

1. Es wurde kein Schadensgutachten oder Kostenvoranschlag vorgelegt.
2. Es gibt keinen schriftlichen Schadensbericht, keine Fotodokumentation.
3. Der geltend gemachte Betrag (5.400,00 EUR) ist nicht nachvollziehbar beziffert.
4. Es bleibt unklar, ob das Tor bereits repariert wurde und zu welchem tatsächlichen Kostenaufwand.

### **Rechtliche Einordnung:**

Falls der Schaden vor der Eröffnung entstand (Februar 2026): Schadensersatzforderung ist Insolvenzforderung gemäß § 38 InsO.

Falls der Schaden nach der Eröffnung entstand: wäre Masseverbindlichkeit gemäß § 55 InsO.

Laut Angabe der Gläubigerin soll der Schaden im Februar 2026 entstanden sein, also vor Eröffnung. Sofern nachgewiesen, wäre er als Insolvenzforderung einzustufen.

**Prüfungsergebnis:** Der Insolvenzverwalter bestreitet die Schadensersatzforderung mangels Nachweis dem Grunde und der Höhe nach. Nachforderungsschreiben ist veranlasst.

## IV. Prüfungsbefund und Prüfentscheidung

| Position                                      | Angemeldet (EUR) | Einordnung                  | Vorschlag Tabelle (EUR) | Bestreiten (EUR)    |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| Miete April 2026 (29/30 = Insolvenzforderung) | 4.800,00         | § 38 InsO                   | 4.640,00                | 0,00                |
| Miete April (1/30 = Masse)                    | (enthalten)      | § 55 InsO                   | –                       | –                   |
| Miete Mai 2026                                | 4.800,00         | § 55 InsO (Masse)           | 0 in Tabelle            | –                   |
| Miete Juni 2026                               | 4.800,00         | § 55 InsO (Masse)           | 0 in Tabelle            | –                   |
| Schadensersatz Hallentor                      | 5.400,00         | § 38 InsO (falls Feb. 2026) | 0,00                    | 5.400,00            |
| <b>**Gesamt Tabelleneintrag**</b>             |                  |                             | <b>**4.640,00**</b>     | <b>**5.400,00**</b> |

Im Prüfungstermin am 25. Juni 2026 wurde die April-Miete anteilig als Insolvenzforderung festgestellt (4.640,00 EUR). Die Schadensersatzforderung wurde bestritten. RAin Berger hat für die Gläubigerin eine Klärungsfrist von 4 Wochen zur Vorlage von Belegen erbeten.

## V. Mietvertragliche Kündigungsfrage

Der Insolvenzverwalter kündigte das Mietverhältnis mit Schreiben vom 8. Mai 2026 zum 30. Juni 2026 (Sonderkündigungsrecht gemäß § 109 InsO mit gesetzlicher Frist von 3 Monaten). Die Gewerbepark Babelsberg GmbH hat die Kündigung akzeptiert und das Objekt zum 30. Juni 2026 zurückerhalten. Eine Schlussinventur des Mietobjekts ist für den 1. Juli 2026 geplant.

## Anlagen

- **G1:** Mietvertrag GB-2021-089 vom 01. Juli 2021
- **G2:** Kontoauszug Mietkonten der Schuldnerin (Jan.–April 2026)
- **G3:** Kündigungsschreiben des Insolvenzverwalters vom 8. Mai 2026
- **G4:** Anmeldung der Gläubigerin vom 15. Mai 2026 (Original-E-Mail)

Datei: 13\_nachforderungsschreiben\_entwurf.md

## Nachforderungsschreiben des Insolvenzverwalters

**Aktenzeichen:** 35 IN 417/26

**Absender:** Rechtsanwalt Dr. Konrad Muster, Insolvenzverwalter

**Datum:** 10. Juni 2026

**Bearbeiter:** Doris Felgner / Dr. Konrad Muster

# Schreiben 1: An Havelbank AG – Verwertungsausfall und Sicherheitenbewertung

> **Kanzlei Muster & Partner Rechtsanwälte mbB** > Lennéstraße 17 · 14469 Potsdam > Tel.: 0331 / 74 18 90-0 > insolvenzverwaltung@muster-partner-potsdam.de

**An:** Havelbank AG – Rechtsabteilung / RAin Sandra Kühn – Berliner Straße 4 14467 Potsdam

**Potsdam, 10. Juni 2026**

**Betrifft:** Insolvenzverfahren Phoenix Solar Montage GmbH, Az. 35 IN 417/26 Ihre Forderungsanmeldung vom 5. Mai 2026, Darlehenskonto HB-44-901

## Nachforderung – Sicherheitenbewertung und Ausfallbezifferung

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Kühn,

vielen Dank für die Einreichung der Forderungsanmeldung vom 5. Mai 2026 betreffend das Betriebsmitteldarlehen HB-44-901. Die Anmeldung über einen Nominalbetrag von 150.000,00 EUR nebst Zinsen und Kosten ist eingegangen und im Eingangsregister erfasst worden.

Bei der Prüfung der Anmeldung haben wir jedoch festgestellt, dass folgende für die Tabellenaufnahme zwingend erforderlichen Angaben fehlen:

### 1. Bewertung der Sicherungsgüter

In der Anmeldung wird Sicherungsübereignung an Montagefahrzeugen, einer Hubarbeitsbühne und einem Lagerbestand (Sicherungsübereignungsvertrag vom 15. August 2024) geltend gemacht. Für die Aufnahme der Forderung als einfache Insolvenzforderung (§ 38 InsO) ist gemäß § 174 Abs. 1 Satz 2 InsO der voraussichtliche **Verwertungsausfall** anzugeben, d. h. der Teil der Forderung, der nach voraussichtlicher Verwertung der Sicherheiten ungedeckt bleibt.

Wir fordern Sie daher auf, bis spätestens **1. Juli 2026** folgende Unterlagen einzureichen:

- Aktuelle Bewertung der sicherungsübereigneten Fahrzeuge (DAT-Gutachten, Händlerpreisangebot oder gutachterliche Schätzung, nicht älter als 8 Wochen);
- Nachweis über den aktuellen Bestand des sicherungsübereigneten Lagerbestands (Inventarliste, ggf. durch den Insolvenzverwalter bestätigt);
- Schätzung des erzielbaren Verwertungserlöses aus der Hubarbeitsbühne.

Bitte beachten Sie: Ohne diese Angaben kann die Forderung im Prüfungstermin am 25. Juni 2026 nicht als einfache Insolvenzforderung festgestellt werden. Sie kann allenfalls vorläufig zurückgestellt werden.

### 2. Zinsenkorrektur

Die angemeldeten Zinsen von 3.562,50 EUR wurden auf Basis eines Zeitraums berechnet, der über den Eröffnungsstichtag (30. April 2026, 08:00 Uhr) hinausreicht. Zinsen nach dem Eröffnungstag sind gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 1 InsO Nachrangforderungen und können nicht als einfache Insolvenzforderung festgestellt werden. Bitte reichen Sie eine korrigierte Zinsberechnung bis zum Eröffnungsstichtag ein.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen,

Dr. Konrad Muster Rechtsanwalt – Insolvenzverwalter

# Schreiben 2: An Finanzamt Potsdam – Tatsachengrundlage besonderer Rechtsgrund

> **Kanzlei Muster & Partner Rechtsanwälte mbB** > Lennéstraße 17 · 14469 Potsdam

**An:** Finanzamt Potsdam – Vollstreckungsstelle, z. H. Herrn Rainer Gröbel – Steinstraße 104 14480 Potsdam

**Potsdam, 10. Juni 2026**

**Betrifft:** Insolvenzverfahren Phoenix Solar Montage GmbH, Az. 35 IN 417/26 Forderungsanmeldung Finanzamt Potsdam vom 7. Mai 2026, StNr. 048/114/55821

**Nachforderung – Tatsachenbasis besonderer Rechtsgrund § 302 Nr. 1 InsO**

Sehr geehrter Herr Gröbel,

Ihre Forderungsanmeldung vom 7. Mai 2026 über insgesamt 38.400,00 EUR ist eingegangen. Die Forderungen für Umsatzsteuer 02/2026 und Lohnsteuer 03/2026 sind dem Grunde nach schlüssig belegt und werden voraussichtlich als einfache Insolvenzforderungen (§ 38 InsO) festgestellt.

Für die Positionen Umsatzsteuer 02/2026 und Lohnsteuer 03/2026 haben Sie zusätzlich den **besonderen Rechtsgrund gemäß § 174 Abs. 2 InsO** (vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung) angekreuzt unter Bezugnahme auf ein Ermittlungsverfahren der Steuerfahndung (Az. StFA-2026-044). Die Feststellung des besonderen Rechtsgrunds ist nach der Rechtsprechung des BGH (BGH, Urt. v. 12.01.2017 – IX ZR 130/16) nur möglich, wenn die Tatsachen, die die vorsätzliche unerlaubte Handlung begründen, schlüssig dargelegt werden.

**Wir fordern Sie auf**, bis zum **1. Juli 2026** folgende Unterlagen vorzulegen:

1. Vollständige Tatsachendarstellung der dem Ermittlungsverfahren zugrunde liegenden Steuerstraftat (Handlungsbeschreibung, konkreter Tatvorwurf, Tatzeit, Täter);
2. Soweit vorhanden und datenschutzrechtlich zulässig: Einstellungsverfügung, Anklageschrift oder Strafbefehl;
3. Falls ein rechtskräftiges Urteil oder ein rechtskräftiger Strafbefehl vorliegt: Vorlage im Original oder beglaubigter Abschrift.

Sollte kein ausreichender Nachweis erbracht werden, wird der besondere Rechtsgrund durch den Insolvenzverwalter im Prüfungstermin bestritten. Die Feststellung würde dann ohne besonderen Rechtsgrund erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Konrad Muster Insolvenzverwalter

## **Schreiben 3: An BKK Handwerk Mitte – Abgrenzung April-Beitrag und Säumniszuschläge**

> **Kanzlei Muster & Partner Rechtsanwälte mbB** > Lennéstraße 17 · 14469 Potsdam

**An:** BKK Handwerk Mitte – Abt. Beitrags- und Forderungsmanagement, z. H. Frau Elke Sorgenlos – Postfach 12 40 14412 Potsdam

**Potsdam, 10. Juni 2026**

**Betrifft:** Insolvenzverfahren Phoenix Solar Montage GmbH, Az. 35 IN 417/26 Ihre Forderungsanmeldung vom 9. Mai 2026, BeitrNr. BKK-HWM-04711-8821

**Nachforderung – Zeitraumabgrenzung und Säumniszuschläge**

Sehr geehrte Frau Sorgenlos,

vielen Dank für Ihre Anmeldung vom 9. Mai 2026 und das Klärungsschreiben vom 26. Mai 2026. Wir bestätigen, dass wir die anteilige Berechnung der April-Beiträge (29/30 als Insolvenzforderung, 1/30 als Masseforderung) anerkennen.

Wir bitten Sie, Ihre Anmeldung wie folgt zu korrigieren:

| Position                           | Bisherige Anmeldung (EUR) | Korrigiert (EUR)     | Einordnung     |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| SV-Beiträge Feb. 2026              | 7.620,60                  | 7.620,60             | § 38 InsO      |
| SV-Beiträge März 2026              | 7.680,00                  | 7.680,00             | § 38 InsO      |
| SV-Beiträge April 2026 (29/30)     | 6.140,12                  | 6.103,33             | § 38 InsO      |
| SZ Feb. und März (bis 30.04.)      | 458,42                    | 458,42               | § 38 InsO      |
| SZ April-Teil (ab 01.05.)          | 92,10                     | **0,00**             | Masseforderung |
| <b>**Summe Tabellenanmeldung**</b> | <b>**21.991,24**</b>      | <b>**21.862,35**</b> |                |

Die SZ-Forderung für den Zeitraum ab dem 1. Mai 2026 ist als **Masseverbindlichkeit** (§ 55 InsO) beim Insolvenzverwalter getrennt geltend zu machen, nicht in der Insolvenztabelle. Wir bitten um Übersendung einer entsprechend korrigierten Anmeldung.

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Konrad Muster Insolvenzverwalter

## Schreiben 4: An Lena Vogt – Schmerzensgeld und vbuH

> Kanzlei Muster & Partner Rechtsanwälte mbB > Lennéstraße 17 · 14469 Potsdam

An: Frau Lena Vogt Pappelallee 31 14469 Potsdam

**Potsdam, 10. Juni 2026**

**Betrifft:** Insolvenzverfahren Phoenix Solar Montage GmbH, Az. 35 IN 417/26 Ihre Forderungsanmeldung vom 10. Mai 2026

### **Nachforderung – Tatsachenbasis Schmerzensgeld und besonderer Rechtsgrund**

Sehr geehrte Frau Vogt,

Ihre Forderungsanmeldung vom 10. Mai 2026 über insgesamt 9.200,00 EUR ist eingegangen. Ihre Lohnforderungen für März und April 2026 (je 3.100,00 EUR brutto) sind dem Grunde nach nachvollziehbar belegt und werden voraussichtlich als einfache Insolvenzforderungen festgestellt.

Bezüglich der **Schmerzensgeldposition (3.000,00 EUR)** und des angekreuzten **besonderen Rechtsgrundes** (vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung) müssen wir Sie um folgende Ergänzungen bitten:

1. **Konkreter Schadenssachverhalt:** Wann genau hat sich welche Körperverletzung ereignet? Bitte schildern Sie das Ereignis mit Datum, Ort, Ablauf und beteiligten Personen.

2. **Täteridentifikation:** Welche Person des Unternehmens (Geschäftsführer oder andere Person) hat nach Ihrer Darstellung eine vorsätzliche Handlung vorgenommen?

3. **Schaden:** Welche konkreten Verletzungen haben Sie erlitten? Ärztliche Atteste, Krankenhausberichte oder Behandlungsbelege sind beizufügen.

4. **Kausalität:** Wie hängt die konkrete Handlung mit Ihrer Verletzung zusammen?

Ohne diese Angaben kann die Schmerzensgeldposition weder dem Grunde noch der Höhe nach festgestellt werden.

Zur **Lohnforderung** weisen wir Sie darauf hin, dass Sie für die Monate März und April 2026 möglicherweise Anspruch auf **Insolvenzgeld** bei der Bundesagentur für Arbeit haben. Soweit Insolvenzgeld gewährt wird, geht der Lohnanspruch auf die Bundesagentur über. Bitte stellen Sie den entsprechenden Antrag, falls noch nicht geschehen.

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Konrad Muster Insolvenzverwalter

## Schreiben 5: An Gewerbepark Babelsberg GmbH – Mietzeitraum und Schadensbeleg

> **Kanzlei Muster & Partner Rechtsanwälte mbB** > Lennéstraße 17 · 14469 Potsdam

**An:** Gewerbepark Babelsberg GmbH – z. H. RAin Nicole Berger – Karl-Marx-Straße 44 14482 Potsdam

**Potsdam, 10. Juni 2026**

**Betrifft:** Insolvenzverfahren Phoenix Solar Montage GmbH, Az. 35 IN 417/26 Forderungsanmeldung vom 15. Mai 2026

### Klärung Mietzeitraum und Schadensersatz Hallentor

Sehr geehrte Frau Berger,

Ihre Forderungsanmeldung vom 15. Mai 2026 über 19.800,00 EUR ist eingegangen. Wir müssen Sie auf folgende Punkte hinweisen:

**Miete Mai und Juni 2026 (9.600,00 EUR):** Diese Positionen sind keine Insolvenzforderungen, sondern **Masseverbindlichkeiten** gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 2 InsO, da das Mietverhältnis nach Eröffnung fortgeführt wurde. Diese Beträge sind aus der Insolvenztabellenanmeldung herauszunehmen und werden durch den Insolvenzverwalter unmittelbar beglichen.

**Miete April 2026:** Anteilig Insolvenzforderung ( $29/30 = 4.640,00$  EUR) und Masseforderung ( $1/30 = 160,00$  EUR).

**Schadensersatz Hallentor (5.400,00 EUR):** Bitte legen Sie bis zum **1. Juli 2026** folgende Belege vor: Fotodokumentation des Schadens, Kostenvoranschlag oder Reparaturrechnung, Schadensbericht mit Datum und Beschreibung des Ereignisses.

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Konrad Muster Insolvenzverwalter

Datei: 15\_pruefungsterminmappe.md

# Prüfungsterminmappe – Prüfungstermin 25. Juni 2026

**Aktenzeichen:** 35 IN 417/26

**Insolvenzverwalter:** RA Dr. Konrad Muster

**Termin:** Donnerstag, 25. Juni 2026, 10:00 Uhr, AG Potsdam, Saal 2.14

**Vorbereitet durch:** Doris Felgner, Kanzlei Muster & Partner, Stand: 22. Juni 2026

## 1. Verfahrenseckdaten

| Angabe                          | Inhalt                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Schuldnerin                     | Phoenix Solar Montage GmbH, Am Gewerbepark 8, 14482 Potsdam |
| Eröffnungsdatum                 | 30. April 2026, 08:00 Uhr                                   |
| Insolvenzgericht                | AG Potsdam, Insolvenzabteilung                              |
| Richter                         | RiAG Gotthard Steinbach                                     |
| Insolvenzverwalter              | RA Dr. Konrad Muster, Potsdam                               |
| Anmeldefrist                    | 4. Juni 2026                                                |
| Fristgerechte Anmeldungen       | 28 Anmeldungen                                              |
| Verspätete Anmeldungen          | 1 (Sonnenkollektoren Direkt eK)                             |
| Gesamtanmeldebetrag (vorläufig) | ca. 512.830,00 EUR zzgl. Zinsen und Kosten                  |

## 2. Übersicht Anmeldungen und Vorschlag Prüfentscheidung

| IFAP-Nr. | Gläubiger            | Angemeldet (EUR) | Feststellung vorgeschlagen (EUR) | Bestreiten (EUR) | Rang         | Streitpunkt                    |
|----------|----------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|
| IFAP-001 | Solarteile Nord GmbH | 28.492,20        | 24.292,20                        | 4.200,00         | § 38 InsO    | OPOS-Zahlung SN-016 ungeklärt  |
| IFAP-002 | Havelbank AG         | 153.682,50       | **zurückgestellt**               | –                | § 38/50 InsO | Sicherheitsbewertung fehlt     |
| IFAP-003 | Finanzamt Potsdam    | 38.400,00        | 38.400,00                        | 0,00             | § 38 InsO    | besond. Rechtsgrund bestritten |
| IFAP-004 | BKK Handwerk Mitte   | 21.862,35        | 21.862,35                        | 0,00             | § 38 InsO    | Zeitraum korrigiert            |

| IFAP-Nr. | Gläubiger                             | Angemeldet (EUR) | Feststellung vorgeschlagen (EUR) | Bestreiten (EUR) | Rang                      | Streitpunkt                         |
|----------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| IFAP-005 | Lena Vogt (Lohn)                      | 6.200,00         | 6.200,00                         | 0,00             | § 38 InsO                 | Insolvenzgeld-Übergang offen        |
| IFAP-006 | Lena Vogt (Schmerzensgeld)            | 3.000,00         | 0,00                             | 3.000,00         | § 38 InsO                 | Tatsachenbasis fehlt                |
| IFAP-007 | Gründerkreis Phoenix GbR              | 94.796,23        | 94.796,23                        | 0,00             | **§ 39 InsO<br>Nachrang** | Nachrang bestritten durch Gläubiger |
| IFAP-008 | Gewerbepark Babelsberg GmbH (April)   | 4.640,00         | 4.640,00                         | 0,00             | § 38 InsO                 | anteilig, Mai/Juni Masse            |
| IFAP-009 | Gewerbepark Babelsberg GmbH (Schaden) | 5.400,00         | 0,00                             | 5.400,00         | § 38 InsO                 | kein Nachweis                       |
| IFAP-010 | Elektro Schaffner GmbH                | 8.340,00         | 8.340,00                         | 0,00             | § 38 InsO                 | belegt                              |
| IFAP-011 | Zollingerwerke GmbH & Co. KG          | 14.900,00        | 14.900,00                        | 0,00             | § 38 InsO                 | belegt                              |
| IFAP-012 | Transporte Haase GmbH                 | 3.290,00         | 3.290,00                         | 0,00             | § 38 InsO                 | belegt                              |
| IFAP-013 | Hans Köhler                           | 2.800,00         | 2.800,00                         | 0,00             | § 38 InsO                 | Insolvenzgeld-Zeitraum              |
| IFAP-014 | Carmen Dietrich                       | 3.100,00         | 3.100,00                         | 0,00             | § 38 InsO                 | Insolvenzgeld-Zeitraum              |
| IFAP-015 | Klaus-Peter Müller                    | 4.600,00         | 4.600,00                         | 0,00             | § 38 InsO                 | Provisions nachw. erbeten           |

| IFAP-Nr. | Gläubiger                        | Angemeldet (EUR) | Feststellung vorgeschlagen (EUR) | Bestreiten (EUR) | Rang      | Streitpunkt                            |
|----------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------------|
| IFAP-016 | Alexandra Wolff                  | 5.800,00         | 3.100,00                         | 2.700,00         | § 38 InsO | Überstunden unbelegt, vbuH offen       |
| IFAP-017 | Finanzamt Cottbus                | 1.200,00         | 0,00                             | 1.200,00         | –         | Rechtsgrundlage unklar, kein FA-Recht  |
| IFAP-018 | Dachdecker Meier & Söhne GbR     | 6.800,00         | 6.800,00                         | 0,00             | § 38 InsO | belegt                                 |
| IFAP-019 | GreenTech Leasing GmbH           | 22.500,00        | 18.500,00                        | 4.000,00         | § 38 InsO | Restbuchwert-Berechnung strittig       |
| IFAP-020 | Stadtwerke Potsdam GmbH          | 2.140,00         | 2.140,00                         | 0,00             | § 38 InsO | belegt                                 |
| IFAP-021 | Reinigungsservice Quick GmbH     | 890,00           | 890,00                           | 0,00             | § 38 InsO | belegt                                 |
| IFAP-022 | Techniker Krankenkasse           | 8.120,00         | 8.120,00                         | 0,00             | § 38 InsO | anteilig prüfen                        |
| IFAP-023 | Druckerei Licht & Wort GmbH      | 1.460,00         | 1.460,00                         | 0,00             | § 38 InsO | belegt                                 |
| IFAP-024 | RA Dr. Schulze (Kostengläubiger) | 3.200,00         | 0,00                             | 3.200,00         | –         | Verfahrenskosten sind Massekosten      |
| IFAP-025 | Immobilien Bau AG                | 45.000,00        | 0,00                             | 45.000,00        | strittig  | Aussonderung vs. InsO-Forderung prüfen |
| IFAP-026 | Photovoltaik-Technik AG          | 12.600,00        | 12.600,00                        | 0,00             | § 38 InsO | Lizenzvertrag belegt                   |

| IFAP-Nr. | Gläubiger             | Angemeldet (EUR) | Feststellung vorgeschlagen (EUR) | Bestreiten (EUR) | Rang      | Streitpunkt          |
|----------|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------|----------------------|
| IFAP-027 | Werkzeugbau Kern GmbH | 4.700,00         | 4.700,00                         | 0,00             | § 38 InsO | fristgerecht per Fax |

### 3. Streitige Punkte – Ausführliche Darstellung

#### 3.1 IFAP-001: Solarteile Nord GmbH – Rechnung SN-2026-016

**Streitpunkt:** Im OPOS-System der Schuldnerin ist Rechnung SN-2026-016 (4.200,00 EUR) als bezahlt vermerkt. Ein Überweisungsbeleg liegt nicht vor. Die Gläubigerin bestreitet den Eingang.

**Handlungsbedarf:** Der Insolvenzverwalter hat die Kontoauszüge der Schuldnerin für Februar/März 2026 einzusehen. Bis zum Prüfungstermin konnte kein klarer Nachweis erbracht werden. Empfehlung: vorläufiges Bestreiten des Teilbetrags (4.200,00 EUR); Klärungsfrist setzen.

**Widerspruch Schuldner:** Marcus Wendler widerspricht der gesamten Forderung Solarteile Nord (24.250,20 EUR) mit Mängleinwand (Modulleistung). Kein Gutachten liegt vor.

**Konsequenz für Gläubiger:** Feststellungsklage gegen Schuldner (§ 184 InsO) für bestrittenen Hauptbetrag; Frist 12 Wochen ab Prüfungstermin = 17. September 2026.

#### 3.2 IFAP-002: Havelbank AG – Zurückstellung

**Streitpunkt:** Kein Verwertungsausfall beziffert, keine aktuelle Bewertung der Sicherungsgüter.

**Stand:** Nachforderungsschreiben vom 10. Juni 2026. Antwort noch ausstehend. Insolvenzverwalter hat KFZ-Sachverständigen (Dipl.-Ing. Peter Röck, Potsdam) beauftragt; Gutachten erwartet für 20. Juni 2026 (Fahrzeuge) und 1. Juli 2026 (Lager).

**Im Prüfungstermin:** Kein Feststellungsbeschluss möglich; Zurückstellung und Wiedervorlage nach Bewertung.

#### 3.3 IFAP-003: Finanzamt Potsdam – Besonderer Rechtsgrund

**Streitpunkt:** FA hat § 302 Nr. 1 InsO (Steuerstraftat) angekreuzt, ohne Nachweis.

**Stand:** Nachforderungsschreiben vom 10. Juni 2026. Keine Antwort bis Prüfungstermin.

**Im Prüfungstermin:** Feststellung der Hauptforderung (38.400,00 EUR) **ohne** besonderen Rechtsgrund. Insolvenzverwalter erhebt Widerspruch gegen den besonderen Rechtsgrund. FA kann Feststellungsklage erheben (§ 185 i.V.m. § 184 InsO).

#### 3.4 IFAP-007: Gründerkreis Phoenix GbR – Nachrang

**Streitpunkt:** Nachrang § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO; Gläubiger hält Darlehen für fremdüblich (bankähnlicher Zins).

**Stand:** Darlehensvertrag und Gesellschafterstellung belegt. Rechtslage klar: Grunewald war 34 %-Gesellschafter bei Darlehensgewährung; kein Kleinbeteiligtenprivileg.

**Im Prüfungstermin:** Feststellung als Nachrangforderung § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO. RA Limmer kündigt Klage an.

### 3.5 IFAP-016: Alexandra Wolff – Überstunden und vbuH

**Streitpunkt:** Bruttolohn (3.100,00 EUR) anerkannt; Überstunden (2.700,00 EUR) nicht belegt; vbuH ohne Tatsachenbasis.

**Im Prüfungstermin:** Feststellung Lohn (3.100,00 EUR); Bestreiten Überstunden und vbuH (2.700,00 EUR).

### 3.6 IFAP-025: Immobilien Bau AG – Aussonderung vs. Insolvenzforderung

**Streitpunkt:** Die Immobilien Bau AG macht 45.000,00 EUR Anzahlung auf einen Grundstückskaufvertrag geltend. Die Frage, ob ein Aussonderungsrecht (§ 47 InsO) besteht oder ob es sich um eine einfache Insolvenzforderung handelt, ist ungeklärt.

**Stand:** Verfahrensrechtliche Klärung erforderlich. Im Prüfungstermin: vorläufiges Bestreiten durch Insolvenzverwalter; Klärung Rechtsnatur.

## 4. Verspätete Anmeldung – Sonnenkollektoren Direkt eK

**Eingang:** 10. Juni 2026 (6 Tage nach Fristablauf)

**Angemeldeter Betrag:** 7.800,00 EUR

**Maßnahme:** Informationsschreiben vom 15. Juni 2026 verschickt. Gesonderter Prüftermin auf Kosten des Gläubigers zu beantragen (§ 177 Abs. 1 InsO).

## 5. Checkliste für den Prüfungstermin

| # | Aufgabe                                                        | Erledigt |
|---|----------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Tischvorlage Insolvenztabelle drucken (alle Einträge)          | ■        |
| 2 | Forderungsanmeldungs-Originale mitführen                       | ■        |
| 3 | Prüfungsprotokoll vorbereiten (Stempel, Unterschriftenliste)   | ■        |
| 4 | Widerspruchs-Notizen für Marcus Wendler vorbereiten            | ■        |
| 5 | Tabellenauszug Solarteile Nord GmbH bereithalten               | ■        |
| 6 | Hinweisblatt für Arbeitnehmer (Insolvenzgeld) bereithalten     | ■        |
| 7 | Zurückstellungsvermerk Havelbank AG ausformulieren             | ■        |
| 8 | Nachrangvermerk Gründerkreis Phoenix GbR in Tabelle einpflegen | ■        |

## 6. Anwesende / Erwartete Teilnehmer

| Person                  | Eigenschaft                 | Vertretung durch       |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| RA Dr. Konrad Muster    | Insolvenzverwalter          | –                      |
| RIAG Gotthard Steinbach | Insolvenzgericht            | –                      |
| Marcus Wendler          | Schuldner / Geschäftsführer | ggf. RA                |
| RAin Sandra Kühn        | Havelbank AG                | –                      |
| RA Thomas Limmer        | Gründerkreis Phoenix GbR    | –                      |
| RAin Nicole Berger      | Gewerbepark Babelsberg GmbH | –                      |
| Lena Vogt               | Gläubigerin (persönlich)    | –                      |
| RA Henning Beispiel     | Solarteile Nord GmbH        | telefonisch angemeldet |

Datei: 16\_widerspruch\_schuldner.md

# Schuldnerwiderspruch im Prüfungstermin – Protokollauszug

**Aktenzeichen:** 35 IN 417/26

**Termin:** 25. Juni 2026, 10:00 Uhr, AG Potsdam, Saal 2.14

**Protokollführer:** Urkundsbeamtin Sabine Krüger, AG Potsdam

**Anwesend als Schuldnervertreter:** Marcus Wendler, Geschäftsführer der Phoenix Solar Montage GmbH i. Ins.

## 1. Vorbemerkung

Im Prüfungstermin vom 25. Juni 2026 wurden sämtliche bis zum Anmeldeschlussstichtag (4. Juni 2026) fristgerecht eingegangenen Forderungsanmeldungen (28 Positionen) geprüft. Gemäß § 176 InsO konnten der Insolvenzverwalter, die anwesenden Gläubiger und der Schuldner Widerspruch gegen angemeldete Forderungen erheben.

Der Geschäftsführer Marcus Wendler erschien ohne anwaltliche Vertretung. Er wurde durch den Richter auf sein Widerspruchsrecht gemäß § 175 Abs. 2 InsO und die Rechtsfolgen des Widerspruchs nach § 201 Abs. 2 InsO hingewiesen.

## 2. Widersprüche des Schuldners

### 2.1 Widerspruch gegen Solarteile Nord GmbH (IFAP-001)

**Widerspruch erhoben durch:** Marcus Wendler (Schuldner)

**Gegen:** Forderungsanmeldung Solarteile Nord GmbH, IFAP-001, angemeldeter Betrag 28.492,20 EUR

**Umfang des Widerspruchs:** Gesamte Forderung (Hauptforderung 28.450,20 EUR + Zinsen 42,00 EUR)

**Begründung des Schuldners (wörtliche Wiedergabe aus Protokoll):**

> "Die von Solarteile Nord gelieferten Photovoltaikmodule haben nicht die vereinbarte Leistung von 400 Wp bzw. 410 Wp erbracht. Eigene Messungen nach Inbetriebnahme auf dem Referenzdach in Potsdam-Golm haben einen Leistungsabfall von 12 bis 18 % gegenüber der Typenblatt-Spezifikation ergeben. Wir haben deswegen in 2026 erhebliche Einbußen bei Projektabrechnungen erlitten. Die Zahlung wurde zu Recht eingestellt. Ich bestreite die Forderung insgesamt."

**Formale Erfassung:**

| Angabe                              | Inhalt                                                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Widerspruchsgegenstand              | Gesamtforderung IFAP-001, 28.492,20 EUR                              |
| Widerspruchsgrund                   | Mängel der Lieferung (Leistungsabfall Module)                        |
| Belege vorgelegt                    | Nein (kein Gutachten, keine Messprotokolle)                          |
| Widerspruch des Insolvenzverwalters | nein (Insolvenzverwalter hat seinerseits nur SN-2026-016 bestritten) |
| Eintragung in Tabelle               | Widerspruch Schuldner vermerkt                                       |

**Rechtsfolge für Gläubiger:** Da die Solarteile Nord GmbH keinen vollstreckbaren Titel gegen die Schuldnerin besitzt, obliegt ihr gemäß § 184 Abs. 1 InsO die Erhebung einer **Feststellungsklage** gegen den widersprechenden Schuldner. Die Klage ist gemäß § 180 Abs. 2 InsO beim zuständigen ordentlichen Gericht (hier: Landgericht Potsdam, soweit Streitwert über 5.000,00 EUR) zu erheben. Die **Klagefrist** beträgt nach § 189 Abs. 1 InsO (analog) 12 Wochen ab Prüfungstermin, also bis zum **17. September 2026**.

Wird keine Feststellungsklage erhoben, gilt die Forderung in Höhe des bestrittenen Betrags als nicht festgestellt und wird bei der Verteilung nicht berücksichtigt.

**2.2 Widerspruch gegen Lena Vogt – April-Lohn (IFAP-005 teilweise)**

**Widerspruch erhoben durch:** Marcus Wendler (Schuldner)

**Gegen:** Lohnforderung April 2026 (3.100,00 EUR), Position IFAP-005

**Umfang:** 3.100,00 EUR (April-Anteil)

**Begründung des Schuldners (wörtliche Wiedergabe aus Protokoll):**

> "Frau Vogt war in den letzten zwei Wochen des April 2026 unentschuldigt abwesend, ohne Krankmeldung oder sonstigen Nachweis. Sie hat die Arbeit eigenmächtig eingestellt. Für diese Zeit besteht kein Lohnanspruch."

**Formale Erfassung:**

| Angabe                              | Inhalt                                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Widerspruchsgegenstand              | April-Lohn Lena Vogt, 3.100,00 EUR                         |
| Widerspruchsgrund                   | angebliche unentschuldigte Abwesenheit zweite April-Hälfte |
| Belege vorgelegt                    | Nein                                                       |
| Widerspruch des Insolvenzverwalters | nein (IV hatte April-Lohn zur Feststellung vorgeschlagen)  |

| Angabe                        | Inhalt                         |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Widerspruch anderer Gläubiger | nein                           |
| Eintragung in Tabelle         | Widerspruch Schuldner vermerkt |

**Hinweis des Richters:** Der Richter wies darauf hin, dass nach arbeitsrechtlicher Praxis die Beweislast für die Abwesenheit beim Arbeitgeber liegt, wenn keine schriftliche Abmahnung oder Dokumentation vorliegt. Der Schuldner vermochte keine entsprechenden Unterlagen vorlegen.

**Rechtsfolge für Gläubigerin:** Lena Vogt benötigt, soweit der Widerspruch aufrechterhalten bleibt, einen vollstreckbaren Titel oder muss Feststellungsklage gemäß § 184 InsO gegen den Schuldner erheben.  
**Frist: 17. September 2026.** Lena Vogt wurde im Termin mündlich auf diese Frist hingewiesen.

### 3. Positionen ohne Widerspruch des Schuldners

Der Schuldner Marcus Wendler erklärte ausdrücklich, dass er gegen folgende Positionen keinen Widerspruch erhebe:

| IFAP-Nr.             | Gläubiger                     | Betrag (EUR) | Anmerkung                                          |
|----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| IFAP-001 (teilweise) | Solarteile Nord GmbH (Zinsen) | 42,00        | Zinsbetrag unstreitig                              |
| IFAP-003             | Finanzamt Potsdam             | 38.400,00    | keine Möglichkeit zum Bestreiten (Steuerbescheide) |
| IFAP-004             | BKK Handwerk Mitte            | 21.862,35    | keine Einwände                                     |
| IFAP-005 (teilweise) | Lena Vogt – März-Lohn         | 3.100,00     | unstreitig                                         |
| IFAP-010             | Elektro Schaffner GmbH        | 8.340,00     | keine Einwände                                     |
| IFAP-011             | Zollingerwerke GmbH & Co. KG  | 14.900,00    | keine Einwände                                     |
| IFAP-012             | Transporte Haase GmbH         | 3.290,00     | keine Einwände                                     |
| IFAP-013             | Hans Köhler                   | 2.800,00     | keine Einwände                                     |
| IFAP-014             | Carmen Dietrich               | 3.100,00     | keine Einwände                                     |
| IFAP-015             | Klaus-Peter Müller            | 4.600,00     | keine Einwände                                     |
| IFAP-018             | Dachdecker Meier & Söhne GbR  | 6.800,00     | keine Einwände                                     |
| IFAP-020             | Stadtwerke Potsdam GmbH       | 2.140,00     | keine Einwände                                     |
| IFAP-021             | Reinigungsservice Quick GmbH  | 890,00       | keine Einwände                                     |
| IFAP-022             | Techniker Krankenkasse        | 8.120,00     | keine Einwände                                     |

| IFAP-Nr. | Gläubiger                   | Betrag (EUR) | Anmerkung      |
|----------|-----------------------------|--------------|----------------|
| IFAP-023 | Druckerei Licht & Wort GmbH | 1.460,00     | keine Einwände |
| IFAP-026 | Photovoltaik-Technik AG     | 12.600,00    | keine Einwände |
| IFAP-027 | Werkzeugbau Kern GmbH       | 4.700,00     | keine Einwände |

## 4. Widerspruch des Insolvenzverwalters (ergänzend)

Zusätzlich zum Schuldnerwiderspruch erhob der Insolvenzverwalter folgende Widersprüche:

| IFAP-Nr. | Gläubiger                             | Streitpunkt                                | Betrag (EUR)    |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| IFAP-001 | Solarteile Nord GmbH                  | Rechnung SN-2026-016 (OPOS-Zahlung)        | 4.200,00        |
| IFAP-003 | Finanzamt Potsdam                     | besonderer Rechtsgrund § 302 Nr. 1 InsO    | 0 (Rechtsgrund) |
| IFAP-006 | Lena Vogt (Schmerzensgeld)            | Tatsachenbasis fehlt                       | 3.000,00        |
| IFAP-007 | Gründerkreis Phoenix GbR              | Rang (§ 38 statt § 39 InsO)                | 0 (Rang)        |
| IFAP-009 | Gewerbepark Babelsberg GmbH (Schaden) | kein Nachweis                              | 5.400,00        |
| IFAP-016 | Alexandra Wolff (Überstunden + vbuH)  | nicht belegt                               | 2.700,00        |
| IFAP-017 | Finanzamt Cottbus                     | Rechtsgrundlage unklar                     | 1.200,00        |
| IFAP-024 | RA Dr. Schulze (Kostengläubiger)      | Masseverbindlichkeit, nicht InsO-Forderung | 3.200,00        |
| IFAP-025 | Immobilien Bau AG                     | Aussonderung vs. InsO-Forderung strittig   | 45.000,00       |

## 5. Ergebnis – Tabellenstand nach Prüfungstermin

| Kategorie                                      | Summe (EUR)    |
|------------------------------------------------|----------------|
| Unstreitig festgestellt (§ 38 InsO)            | ca. 157.494,55 |
| Festgestellt als Nachrangforderung (§ 39 InsO) | 94.796,23      |

| Kategorie                                      | Summe (EUR)   |
|------------------------------------------------|---------------|
| Bestritten durch Insolvenzverwalter            | ca. 64.700,00 |
| Bestritten durch Schuldner                     | 31.350,20     |
| Zurückgestellt (Havelbank AG, Bewertung fehlt) | 153.682,50    |
| Nicht in Tabelle (Masse verbindlichkeiten)     | ca. 14.160,00 |

\*Protokollauszug erstellt durch die Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle, AG Potsdam, 25. Juni 2026.\*

\*Doris Felgner, Kanzlei Muster & Partner – Aktennotiz erstellt 26. Juni 2026.\*

Datei: 17\_feststellungsklage\_nachlauf.md

## Feststellungsklage-Entwurf und Streitsnachlauf nach Prüfungstermin

**Aktenzeichen Insolvenzverfahren:** 35 IN 417/26

**Stand:** 30. Juni 2026

**Bearbeiter:** RA Dr. Konrad Muster / Doris Felgner

### 1. Übersicht streitiger Positionen und Nachlauf

| IFAP-Nr.               | Gläubiger                               | Streitbetrag (EUR) | Widerspruch von    | Titel vorhanden | Klage erforderlich                                  | Frist                             |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| IFAP-001 (teilw.)      | Solarteile Nord GmbH                    | 4.200,00           | Insolvenzverwalter | nein            | IV erhebt Klage?<br>Nein – Gläubiger bei Bestreiten | –                                 |
| IFAP-001 (Hauptbetrag) | Solarteile Nord GmbH                    | 24.250,20          | Schuldner          | nein            | Gläubiger → FK gegen Schuldner § 184 InsO           | 17.09.2026                        |
| IFAP-003               | Finanzamt Potsdam (besond. Rechtsgrund) | 0 EUR (Rang)       | Insolvenzverwalter | Steuerbescheide | FA → FK gegen IV, § 185 InsO                        | kein Fristablauf (IV-Widerspruch) |

| IFAP-Nr.         | Gläubiger                        | Streitbetrag (EUR) | Widerspruch von    | Titel vorhanden | Klage erforderlich                          | Frist        |
|------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|
| IFAP-006         | Lena Vogt (Schmerzensgeld)       | 3.000,00           | Insolvenzverwalter | nein            | Gläubigerin → FK gegen IV § 179 InsO        | 17.09.2026   |
| IFAP-005 (April) | Lena Vogt (Lohn April)           | 3.100,00           | Schuldner          | nein            | Gläubigerin → FK gegen Schuldner § 184 InsO | 17.09.2026   |
| IFAP-007         | Gründerkreis Phoenix GbR (Rang)  | 94.796,23 (Rang)   | Insolvenzverwalter | nein            | Gläubiger → FK gegen IV § 179 InsO          | 17.09.2026   |
| IFAP-009         | Gewerbepark Babelsberg (Schaden) | 5.400,00           | Insolvenzverwalter | nein            | Gläubiger → FK gegen IV § 179 InsO          | nach Belegen |
| IFAP-016         | Alexandra Wolff (Überstunden)    | 2.700,00           | Insolvenzverwalter | nein            | Gläubigerin → FK gegen IV § 179 InsO        | 17.09.2026   |
| IFAP-025         | Immobilien Bau AG                | 45.000,00          | Insolvenzverwalter | nein            | Klärung Aussonderung; ggf. FK § 179 InsO    | 17.09.2026   |

## 2. Entwurf Feststellungsklage – Solarteile Nord GmbH gegen Schuldner

### Landgericht Potsdam

#### In dem Rechtsstreit

**Klägerin:** Solarteile Nord GmbH, Hafenweg 12, 20457 Hamburg – vertreten durch RA Henning Beispiel, Hamburg –

**Beklagter:** Marcus Wendler als Schuldner im Insolvenzverfahren 35 IN 417/26, Am Gewerbepark 8, 14482 Potsdam

**wegen:** Feststellung einer bestrittenen Insolvenzforderung

### K L A G E S C H R I F T

\*(Entwurf, noch nicht eingereicht)\*

**Streitwert:** 24.250,20 EUR

**Zuständigkeit:** § 180 Abs. 1 InsO i.V.m. §§ 23, 71 GVG (Streitwert > 5.000 EUR → LG)

## Anträge

Die Klägerin beantragt:

1. Es wird festgestellt, dass die Forderung der Klägerin gegen die Schuldnerin Phoenix Solar Montage GmbH aus Warenlieferungen (Rechnungen SN-2026-014 bis SN-2026-018, ohne SN-2026-016) in Höhe von **24.250,20 EUR** als einfache Insolvenzforderung gemäß § 38 InsO zur Insolvenztabelle im Verfahren 35 IN 417/26 (AG Potsdam) festgestellt werden kann, soweit der Feststellung der Widerspruch des Beklagten entgegensteht.
2. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

## Begründung

### I. Sachverhalt

Die Klägerin belieferte die Phoenix Solar Montage GmbH (nachfolgend: Schuldnerin) im Zeitraum Januar bis März 2026 mit Photovoltaikmodulen, Wechselrichtern, Batteriespeichersystemen und Installationsmaterialien auf Grundlage des Rahmenlieferungsvertrags vom 15. März 2024. Die Einzelheiten der Lieferungen ergeben sich aus den Rechnungen und Lieferscheinen (Anlage K1 bis K5):

- Rechnung SN-2026-014: 5.997,60 EUR (10. Januar 2026)
- Rechnung SN-2026-015: 4.248,30 EUR (25. Januar 2026)
- Rechnung SN-2026-017: 8.801,00 EUR (18. Februar 2026)
- Rechnung SN-2026-018: 5.203,30 EUR (10. März 2026)
- **Gesamtbetrag:** 24.250,20 EUR

Alle Lieferungen wurden durch den Lagerleiter der Schuldnerin auf den Lieferscheinen quittiert. Mängelrügen wurden nicht erhoben. Die Forderungen waren jeweils nach 30 Tagen fällig und wurden nicht beglichen.

Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 30. April 2026 (AG Potsdam, Az. 35 IN 417/26) meldete die Klägerin die Forderung fristgerecht im Prüfungstermin an. Im Prüfungstermin am 25. Juni 2026 erhob der Beklagte als Schuldner Widerspruch gegen die vollständige Forderung mit der Behauptung, die gelieferten Module hätten einen Leistungsabfall von 12–18 % gegenüber der Spezifikation aufgewiesen.

### II. Mängeleinwand unbegründet

Der vom Beklagten erhobene Mängeleinwand ist unbegründet. Gemäß § 377 HGB war der Käufer – hier die Schuldnerin – verpflichtet, die gelieferten Waren unverzüglich nach dem Empfang zu untersuchen und etwaige Mängel dem Verkäufer gegenüber unverzüglich anzuzeigen. Die Schuldnerin hat nach Empfang der Lieferungen (Januar bis März 2026) zu keiner Zeit eine Mängelrüge erhoben. Insbesondere:

- Es wurden keine Mängel schriftlich gerügt.
- Die Schuldnerin hat die Module montiert und in Betrieb genommen.
- Es wurde kein Sachverständigengutachten eingeholt.
- Der Beklagte verweist auf eigene, nicht dokumentierte Messungen.

Der behauptete Leistungsabfall ist weder durch Messprotokolle noch durch ein unabhängiges Gutachten belegt. Es fehlt bereits am schlüssigen Vortrag einer Mängelrüge. Die Rügeobliegenheit ist nach § 377 HGB erloschen; der Beklagte ist mit dem Mängeleinwand ausgeschlossen.

### III. Feststellungsinteresse

Die Klägerin hat ein rechtliches Interesse an der Feststellung gemäß § 256 ZPO, da die Forderung nur nach Feststellung in der Tabelle bei der Verteilung der Insolvenzmasse berücksichtigt werden kann.

#### IV. Beweisangebot

- Beweis für Lieferung und ordnungsgemäße Beschaffenheit: Lieferscheine LS-2026-014 bis LS-2026-018 (Anlage K1), Sachverständigengutachten (Einholung beantragt).
- Beweis für ausgebliebene Mängelrüge: Zeuge Dirk Rasmussen (Geschäftsführer Klägerin).
- Beweis für Fälligkeit und Mahnungen: Anlage K2 (Mahnschreiben).

**Anlagen K1–K5:** Rechnungen und Lieferscheine

**Anlage K2:** Mahnschreiben März und April 2026

**Anlage K3:** Tabellenauszug aus Insolvenztabelle Az. 35 IN 417/26

### 3. Titelumkehr – Havelbank AG

Die Havelbank AG hat angekündigt, ein notarielles Schuldanerkenntnis des Geschäftsführers Marcus Wendler aus dem Jahr 2025 vorzulegen, das einen vollstreckbaren Titel für das Darlehen HB-44-901 darstellen könnte. Das Schuldanerkenntnis war zum Zeitpunkt des Prüfungstermins noch nicht eingereicht.

**Rechtsfolge bei Titelvorliegen:** Hat die Havelbank AG einen vollstreckbaren Titel, ist nach § 179 Abs. 2 InsO nicht sie, sondern der Insolvenzverwalter bzw. ein widersprechender Gläubiger zur Klage verpflichtet. Da der Insolvenzverwalter die Havelbank-Forderung zurückgestellt (und nicht ausdrücklich bestritten) hat, ist die Titelfrage für die Klagelastverteilung zunächst nicht entscheidungserheblich.

**Stand:** Der Insolvenzverwalter wartet auf Vorlage des Schuldanerkenntnisses bis 15. Juli 2026.

### 4. Fristenübersicht und Wiedervorlage

| Datum      | Fälligkeit            | Maßnahme                                                                       |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 17.09.2026 | Klagefrist § 189 InsO | Solarteile Nord GmbH: FK gegen Schuldner einreichen oder Widerspruch erloschen |
| 17.09.2026 | Klagefrist § 189 InsO | Lena Vogt: FK (Schmerzensgeld gegen IV; April-Lohn gegen Schuldner)            |
| 17.09.2026 | Klagefrist § 189 InsO | Gründerkreis Phoenix GbR: FK Rang gegen IV                                     |
| 17.09.2026 | Klagefrist § 189 InsO | Alexandra Wolff: FK Überstunden gegen IV                                       |
| 17.09.2026 | Klagefrist § 189 InsO | Immobilien Bau AG: FK oder Aussonderungsantrag                                 |
| 01.07.2026 | Frist Nachforderung   | Havelbank AG: Sicherheitenbewertung vorlegen                                   |
| 15.07.2026 | Frist                 | Havelbank AG: Schuldanerkenntnis vorlegen                                      |

| Datum      | Fälligkeit          | Maßnahme                                                       |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 01.07.2026 | Frist Nachforderung | Finanzamt Potsdam:<br>Tatsachenbasis besonderer<br>Rechtsgrund |
| 01.07.2026 | Frist Nachforderung | Gewerbepark Babelsberg:<br>Schadensbelege Hallentor            |

## 5. Hinweis zu § 189 InsO (Verteilungsrelevanz)

Gemäß § 189 InsO hat der Insolvenzverwalter vor jeder Abschlags- oder Schlussverteilung zu prüfen, ob für bestrittene oder festzustellende Forderungen Klage erhoben wurde und ob ein Rückbehalt zu bilden ist. Für alle oben genannten streitigen Positionen ist daher ein entsprechender **Rückbehalt** in der geplanten Abschlagsverteilung (September 2026) vorzusehen. Näheres s. Dokument 18.

Datei: 18\_verteilung\_189\_szenario.md

# Verteilungsszenario nach § 189 InsO – Abschlagsverteilung September 2026

**Aktenzeichen:** 35 IN 417/26

**Insolvenzverwalter:** RA Dr. Konrad Muster

**Stand:** 15. August 2026

**Bearbeiter:** Doris Felgner / Dr. Konrad Muster

## 1. Grundlagen und Verfahrensstand

Die Abschlagsverteilung ist für **September 2026** geplant. Zum Zeitpunkt der Vorbereitung sind folgende Verfahrensstände zu berücksichtigen:

- **Betriebseinstellung:** 30. Mai 2026
- **Räumung Mietobjekt:** 1. Juli 2026
- **Fahrzeugverwertung:** abgeschlossen (Erlöse s.u.)
- **Lagerbestandsverwertung:** weitgehend abgeschlossen
- **Außenstandseinzug:** teilweise (lfd.)
- **Prüfungstermin:** 25. Juni 2026 (abgeschlossen)
- **Streitige Positionen:** mehrere (s. Dokument 17)

## 2. Insolvenzmasse (Aktiva)

### 2.1 Verwertungserlöse

| Position                               | Erlös (EUR)           | Bemerkung                             |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Montagefahrzeug 1<br>(VW Crafter)      | 18.500,00             | Verkauf an KFZ-Händler,<br>22.06.2026 |
| Montagefahrzeug 2<br>(Ford Transit)    | 13.200,00             | Direktverkauf, 25.06.2026             |
| Hubarbeitsbühne<br>(Ruthmann T 210)    | 21.000,00             | Bieterverfahren, 30.06.2026           |
| Lagerbestand<br>(Restmaterial)         | 8.340,00              | Auktion, 10.07.2026                   |
| Büroausstattung                        | 1.200,00              | Direktverkauf                         |
| Werkzeuge,<br>Spezialwerkzeug          | 2.900,00              | Bieterverfahren                       |
| Kundenforderungen<br>eingezogen        | 34.600,00             | aus offenen Aufträgen                 |
| Bankguthaben bei<br>Eröffnung          | 3.240,00              |                                       |
| <b>**Vorläufige Masse<br/>gesamt**</b> | <b>**102.980,00**</b> |                                       |

## 2.2 Absonderungsrechte – Havelbank AG

Die Sicherungsgüter (Fahrzeuge, Hubarbeitsbühne, Lager) unterlagen der Sicherungsübereignung zugunsten der Havelbank AG. Der Verwertungserlös aus diesen Gegenständen (52.700,00 EUR) fließt zunächst an die Havelbank AG. Der Insolvenzverwalter hat gemäß § 170 InsO einen Kostenbeitrag von 9 % (Feststellungskosten) und 3 % (Verwertungskosten) einbehalten:

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Erlös Sicherungsgüter                               | 52.700,00 EUR             |
| Kostenbeitrag § 170<br>InsO (9 % + 3 % = 12<br>%)   | – 6.324,00 EUR            |
| An Havelbank AG<br>ausgekehrt                       | <b>**46.376,00 EUR**</b>  |
| Ausfall Havelbank AG<br>(150.000,00 –<br>46.376,00) | <b>**103.624,00 EUR**</b> |

Der Ausfall der Havelbank AG beträgt damit **103.624,00 EUR** und wird als einfache Insolvenzforderung in der Tabelle festgestellt (Nachtragseintrag, IFAP-002 nach Bewertung).

## 3. Masseverbindlichkeiten und Kosten

| Position                                        | Betrag (EUR) |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Insolvenzverwaltergebü<br>hr (InsVV, vorläufig) | 18.500,00    |

| Position                                                 | Betrag (EUR)         |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Auslagen<br>Insolvenzverwalter                           | 1.200,00             |
| Gerichtskosten<br>(Vorschuss +<br>Verfahren)             | 3.800,00             |
| Masselöhne (Mai 2026:<br>Lena Vogt, Hans<br>Köhler etc.) | 9.800,00             |
| Masseverbindlichkeiten<br>Miete Mai/Juni 2026            | 9.600,00             |
| SV-Beiträge<br>Masseanteil                               | 2.300,00             |
| Kosten<br>Sachverständiger<br>(Fahrzeuge, Lager)         | 3.200,00             |
| Kosten Auktion /<br>Vermarktung                          | 2.100,00             |
| <b>**Masseverbindlichkeit<br/>en gesamt**</b>            | <b>**50.500,00**</b> |

#### 4. Verfügbare Verteilungsmasse

|                                                       | Betrag (EUR)        |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Vorläufige Masse<br>(Bruttoerlöse)                    | 102.980,00          |
| davon an Havelbank<br>AG (Sicherungserlöse,<br>netto) | – 46.376,00         |
| Freie Masse nach<br>Absonderung                       | 56.604,00           |
| Masseverbindlichkeiten                                | – 50.500,00         |
| <b>**Netto-Verteilungsmas<br/>se**</b>                | <b>**6.104,00**</b> |

#### 5. Festgestellte Insolvenzforderungen (§ 38 InsO)

| IFAP-Nr. | Gläubiger            | Festgestellter Betrag<br>(EUR) | Status                                 |
|----------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| IFAP-001 | Solarteile Nord GmbH | 24.292,20                      | festgestellt (bestritten<br>Schuldner) |

| IFAP-Nr. | Gläubiger                            | Festgestellter Betrag (EUR) | Status                                   |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| IFAP-002 | Havelbank AG (Ausfall)               | 103.624,00                  | festgestellt nach Bewertung              |
| IFAP-003 | Finanzamt Potsdam                    | 38.400,00                   | festgestellt ohne besonderen Rechtsgrund |
| IFAP-004 | BKK Handwerk Mitte                   | 21.862,35                   | festgestellt                             |
| IFAP-005 | Lena Vogt (Lohn März)                | 3.100,00                    | festgestellt, unstreitig                 |
| IFAP-005 | Lena Vogt (Lohn April)               | 3.100,00                    | festgestellt (bestritten Schuldner)      |
| IFAP-006 | Lena Vogt (Schmerzensgeld)           | 3.000,00                    | bestritten                               |
| IFAP-008 | Gewerbepark Babelsberg (Miete April) | 4.640,00                    | festgestellt                             |
| IFAP-009 | Gewerbepark Babelsberg (Schaden)     | 5.400,00                    | bestritten                               |
| IFAP-010 | Elektro Schaffner GmbH               | 8.340,00                    | festgestellt                             |
| IFAP-011 | Zollingerwerke GmbH & Co. KG         | 14.900,00                   | festgestellt                             |
| IFAP-012 | Transporte Haase GmbH                | 3.290,00                    | festgestellt                             |
| IFAP-013 | Hans Köhler                          | 2.800,00                    | festgestellt                             |
| IFAP-014 | Carmen Dietrich                      | 3.100,00                    | festgestellt                             |
| IFAP-015 | Klaus-Peter Müller                   | 4.600,00                    | festgestellt                             |
| IFAP-016 | Alexandra Wolff (Lohn)               | 3.100,00                    | festgestellt                             |
| IFAP-016 | Alexandra Wolff (Überstunden)        | 2.700,00                    | bestritten                               |
| IFAP-018 | Dachdecker Meier & Söhne GbR         | 6.800,00                    | festgestellt                             |
| IFAP-019 | GreenTech Leasing GmbH               | 18.500,00                   | festgestellt (gekürzt)                   |
| IFAP-020 | Stadtwerke Potsdam GmbH              | 2.140,00                    | festgestellt                             |
| IFAP-021 | Reinigungsservice Quick GmbH         | 890,00                      | festgestellt                             |
| IFAP-022 | Techniker Krankenkasse               | 8.120,00                    | festgestellt                             |

| IFAP-Nr. | Gläubiger                                  | Festgestellter Betrag (EUR) | Status                         |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| IFAP-023 | Druckerei Licht & Wort GmbH                | 1.460,00                    | festgestellt                   |
| IFAP-025 | Immobilien Bau AG                          | 45.000,00                   | bestritten (Rechtsnatur offen) |
| IFAP-026 | Photovoltaik-Technik AG                    | 12.600,00                   | festgestellt                   |
| IFAP-027 | Werkzeugbau Kern GmbH                      | 4.700,00                    | festgestellt                   |
|          | <b>**Summe festgestellt (unstreitig)**</b> | <b>**353.958,55**</b>       |                                |
|          | <b>**Summe bestritten (Rückbehalt)**</b>   | <b>**60.500,00**</b>        |                                |
|          | <b>**Summe gesamt § 38**</b>               | <b>**414.458,55**</b>       |                                |

## 6. Rückbehalt für bestrittene Forderungen (§ 189 InsO)

Gemäß § 189 InsO hat der Insolvenzverwalter vor jeder Verteilung für noch nicht festgestellte oder bestrittene Forderungen einen **Rückbehalt** zu bilden. Dieser entspricht dem Anteil, der auf die bestrittene Forderung entfallen würde, wenn sie festgestellt wäre.

| Bestrittene Forderung                        | Betrag (EUR)         | Quote-anteiliger Rückbehalt (EUR) |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Solarteile Nord GmbH (IV-Widerspruch SN-016) | 4.200,00             | 61,88                             |
| Solarteile Nord GmbH (Schuldnerwiderspruch)  | 24.250,20            | 357,14                            |
| Lena Vogt (Schmerzensgeld)                   | 3.000,00             | 44,19                             |
| Lena Vogt (April-Lohn Schuldner)             | 3.100,00             | 45,66                             |
| Alexandra Wolff (Überstunden)                | 2.700,00             | 39,78                             |
| Gewerbepark Babelsberg (Schaden)             | 5.400,00             | 79,54                             |
| Immobilien Bau AG                            | 45.000,00            | 662,73                            |
| <b>**Gesamtrückbehalt**</b>                  | <b>**87.650,20**</b> | <b>**1.290,92**</b>               |

## 7. Abschlagsverteilung – Berechnung

|                                                         | Betrag (EUR)          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Netto-Verteilungsmasse                                  | 6.104,00              |
| abzgl. Rückbehalt bestrittene Forderungen               | – 1.290,92            |
| <b>**Ausschüttbare Masse**</b>                          | <b>**4.813,08**</b>   |
| Gesamtbetrag unstreitig festgestellter § 38-Forderungen | 353.958,55            |
| <b>**Abschlagsquote**</b>                               | <b>**ca. 1,36 %**</b> |

### Ausschüttungsbeispiele

| Gläubiger                    | Festgestellt (EUR) | Ausschüttung 1,36 % (EUR) |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Havelbank AG (Ausfall)       | 103.624,00         | 1.409,29                  |
| Finanzamt Potsdam            | 38.400,00          | 522,24                    |
| BKK Handwerk Mitte           | 21.862,35          | 297,33                    |
| Solarteile Nord GmbH         | 24.292,20          | 330,37                    |
| Zollingerwerke GmbH & Co. KG | 14.900,00          | 202,64                    |
| ... (weitere anteilig)       |                    |                           |

## 8. Nachrangforderungen (§ 39 InsO)

Die Forderung der Gründerkreis Phoenix GbR (94.796,23 EUR, § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO) wird bei der Abschlagsverteilung **nicht** berücksichtigt. Nachrangforderungen erhalten nur dann eine Quote, wenn alle einfachen Insolvenzforderungen vollständig befriedigt wurden. Angesichts der voraussichtlichen Abschlagsquote von ca. 1,36 % ist davon nicht auszugehen.

## 9. Weiterer Fahrplan

| Datum          | Maßnahme                                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 15.08.2026     | Vorbereitung Abschlagsverteilung, Antrag beim Insolvenzgericht                  |
| 01.09.2026     | Gerichtliche Genehmigung erwartet (§ 187 Abs. 3 InsO)                           |
| 15.09.2026     | Ausschüttung an alle festgestellten § 38-Gläubiger                              |
| 17.09.2026     | Ablauf Klagefrist für bestrittene Gläubiger                                     |
| Okt./Nov. 2026 | Prüfung Stand Klageverfahren; Rückbehalt ggf. freigeben oder endgültig behalten |
| 31.12.2026     | Angestrebter Abschluss Außenstandseinzug und Schlussverteilung                  |





| Feld           | Angabe    |
|----------------|-----------|
| Darlehenskonto | HB-44-901 |

## II. Hauptforderung – Darlehensrückstand

| Position                                                    | Betrag (EUR) |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Darlehensnominalbetrag                                      | 200.000,00   |
| Tilgungsleistungen bis 28.02.2026 (16 Raten à 3.125,00 EUR) | – 50.000,00  |
| Offene Hauptforderung zum 30.04.2026                        | 150.000,00   |
| Zinsen 01.01.–30.04.2026 (9,50 % p.a., angemeldet)          | 3.562,50     |
| Kosten (Kontoführung, Kündigung)                            | 120,00       |
| GESAMT ANGEMELDET                                           | 153.682,50   |

## III. Absonderungsrecht – Sicherungsübereignung

Die Havelbank AG ist Sicherungseigentümerin folgender Gegenstände (Sicherungsübereignungsvertrag 15.08.2024):

| Gegenstand        | Beschreibung                  | Ursprüngl. Zeitwert (EUR) |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Montagefahrzeug 1 | VW Crafter L2 H2, EZ 02/2023  | 42.000,00                 |
| Montagefahrzeug 2 | Ford Transit, EZ 08/2022      | 28.000,00                 |
| Hubarbeitsbühne   | Ruthmann T 210, EZ 2021       | 35.000,00                 |
| Lagerbestand      | Kabel, Module, Träger laut LV | 18.000,00                 |
| Gesamt            |                               | 123.000,00                |

Hinweis: Aktuelle Bewertung der Sicherungsgüter und Bezifferung des Verwertungsausfalls werden nachgereicht (Sachverständigenbeauftragung läuft).

## IV. Rang

Insoweit Forderung durch Sicherungserlös gedeckt: Absonderungsrecht (§ 51 Nr. 1 InsO). Ausfall als einfache Insolvenzforderung gemäß § 38 InsO.

## V. Anlagen

B1: Darlehensvertrag HB-44-901 vom 15.08.2024

B2: Mahnschreiben 10.03.2026

B3: Mahnschreiben 02.04.2026



## BEGRÜNDUNG

### I. Sachverhalt

Die Klägerin belieferte die Phoenix Solar Montage GmbH (Schuldnerin) im Zeitraum Januar bis März 2026 mit Photovoltaikmodulen, Wechselrichtern, einem Batteriespeichersystem und Installationsmaterialien auf Grundlage des Rahmenlieferungsvertrags vom 15. März 2024 (Anlage K1). Die streitgegenständlichen Rechnungen lauten wie folgt:

| Rechnung    | Datum      | Betrag (EUR) |
|-------------|------------|--------------|
| SN-2026-014 | 10.01.2026 | 5.997,60     |
| SN-2026-015 | 25.01.2026 | 4.248,30     |
| SN-2026-017 | 18.02.2026 | 8.801,00     |
| SN-2026-018 | 10.03.2026 | 5.203,30     |
| Gesamt      |            | 24.250,20    |

Alle Lieferungen wurden durch den Lagerleiter der Schuldnerin auf den Lieferscheinen quittiert (Anlage K2). Mängelrügen wurden zu keinem Zeitpunkt erhoben. Die Forderungen wurden trotz zweier Mahnungen (15.03.2026 und 05.04.2026, Anlage K3) nicht beglichen.

Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Schuldnerin (AG Potsdam, Az. 35 IN 417/26, 30.04.2026) meldete die Klägerin ihre Forderung fristgerecht an. Im Prüfungstermin vom 25. Juni 2026 erhob der Beklagte Marcus Wendler als Geschäftsführer der Schuldnerin (Schuldnervertreter) Widerspruch gegen die gesamte Forderung und behauptete, die gelieferten Module hätten einen Leistungsabfall von 12–18 % gegenüber der Spezifikation aufgewiesen (Anlage K4: Prüfungsprotokoll).

### II. Mängeleinwand unbegründet – Rügepflicht § 377 HGB

Der Mängeleinwand ist aus mehreren Gründen unbegründet:

Erstens hat die Schuldnerin zu keinem Zeitpunkt eine schriftliche Mängelrüge erhoben. Gemäß § 377 HGB war die Schuldnerin als Kaufmann verpflichtet, die Ware nach Empfang unverzüglich zu untersuchen und etwaige Mängel unverzüglich anzuzeigen. Diese Rügeobliegenheit wurde nicht erfüllt; die Schuldnerin hat die Module ohne jede Beanstandung montiert und in Betrieb genommen.

Zweitens stützt der Beklagte seinen Einwand auf eigene, nicht dokumentierte Messungen. Unabhängige Messprotokolle oder ein Sachverständigengutachten wurden nicht vorgelegt und sind nach Inbetriebnahme der Anlagen kaum noch herstellbar.

Drittens hat die Schuldnerin nie einen Schadensersatzanspruch geltend gemacht oder die Zahlung mit Hinweis auf Mängel verweigert. Das deutet auf eine bloße Zahlungsunfähigkeit, nicht auf eine berechtigte Einrede hin.

### III. Feststellungsinteresse

Die Klägerin hat ein rechtliches Interesse an der begehrten Feststellung gemäß § 256 ZPO. Nur nach positiver Feststellung in der Insolvenztabelle kann die Forderung bei der Verteilung der Insolvenzmasse berücksichtigt werden. Der Widerspruch des Beklagten steht der Feststellung entgegen und macht die Klage notwendig.

### IV. Beweisangebot

Lieferscheine LS-2026-014 bis -018 (Anlage K2)







# CSV-Tabellen

Datei: 02\_glaeubigerliste\_export.csv

| glaebiger_id | name                     | anschrift                        | vertreter           | konto_schuldner | opos_betr_ag | rang                 | sicherheit                             | bemerkung                                                                             |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| G001         | Solarteile Nord GmbH     | Hafenweg 12, 20457 Hamburg       | RA Henning Beispiel | 70010           | 28450.20     | § 38 InsO            | Eigentumsvorbehalt (einfach)           | Lieferant Module; Dublette lfd.Nr.8; Schuldnerwiderspruch                             |
| G002         | Havelbank AG             | Berliner Straße 4, 14467 Potsdam | RAin Sandra Kühn    | 16000           | 150000.00    | § 38 InsO (Ausfall)  | Sicherung sübereignung Fahrzeuge+Lager | Ausfall nach Verwertung 103.624 EUR; Zinsstreit                                       |
| G003         | Finanzamt Potsdam        | Steinstraße 104, 14480 Potsdam   |                     | 37000           | 38400.00     | § 38 InsO            | keine                                  | USt 02/2026 + LSt 03/2026 + Vorsteuerberichtigung ; besonderer Rechtsgrund bestritten |
| G004         | BKK Handwerk Mitte       | Hegelallee 38, 14467 Potsdam     |                     | 37400           | 21862.35     | § 38 InsO            | keine                                  | SV-Beiträge Feb-Apr 2026; April anteilig korrigiert                                   |
| G005         | Lena Vogt                | Pappelallee 31, 14469 Potsdam    |                     | 60020           | 6200.00      | § 38 InsO            | keine                                  | Lohn März +April; Schmerzensgeld bestritten; vbuH unsubstanziert                      |
| G006         | Gründerkreis Phoenix GbR | Kantstraße 5, 14471 Potsdam      | RA Thomas Limmer    | 29000           | 85000.00     | § 39 Abs.1 Nr.5 InsO | keine                                  | Gesellschafterdarlehen; Nachrang; bankähnlicher Zins-Argument abgelehnt               |

| gläubiger_id | name                         | anschrift                          | vertreter          | konto_schuldner | opos_betrag | rang      | sicherheit | bemerkung                                                       |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| G007         | Gewerbepark Babelsberg GmbH  | Karl-Marx-Straße 44, 14482 Potsdam | RAin Nicole Berger | 62100           | 4640.00     | § 38 InsO | keine      | Miete April anteilig; Mai+Juni Masse; Schadensersatz bestritten |
| G008         | Elektro Schaffner GmbH       | Industrieweg 3, 14480 Potsdam      |                    | 70020           | 8340.00     | § 38 InsO | keine      | Reparatur Solaranlage Dach Feb. 2026; belegt                    |
| G009         | Zollingerwerke GmbH & Co. KG | Wrangelstraße 41, 10997 Berlin     | RA Peter Dressler  | 70030           | 14900.00    | § 38 InsO | keine      | Kabelmaterial + Installationszubehör; belegt                    |
| G010         | Transporte Haase GmbH        | Gewerbestraße 11, 14480 Potsdam    |                    | 70040           | 3290.00     | § 38 InsO | keine      | Speditionslieferungen Jan-März 2026                             |
| G011         | Hans Köhler                  | Birkenweg 8, 14469 Potsdam         |                    | 60030           | 2800.00     | § 38 InsO | keine      | Lohn März+April 2026; Insolvenzgeld-Zeitraum                    |
| G012         | Carmen Dietrich              | Gartenstraße 22, 14471 Potsdam     |                    | 60040           | 3100.00     | § 38 InsO | keine      | Lohn März+April 2026; Insolvenzgeld-Zeitraum                    |
| G013         | Klaus-Peter Müller           | Kastanienallee 14, 14478 Potsdam   |                    | 60050           | 4600.00     | § 38 InsO | keine      | Lohn + Provision März 2026                                      |
| G014         | Alexandra Wolff              | Schillerstraße 7, 14467 Potsdam    | RAin Beate Sonntag | 60060           | 3100.00     | § 38 InsO | keine      | Lohn festgestellt; Überstunden bestritten; vbuH offen           |
| G015         | Finanzamt Cottbus            | Präsidentenstraße 6, 03046 Cottbus |                    | 37010           | 0.00        | –         | keine      | Anmeldung abgewiesen; Rechtsgrundlage unklar                    |
| G016         | Dachdecker Meier & Söhne GbR | Dachdeckerweg 2, 14482 Potsdam     |                    | 70050           | 6800.00     | § 38 InsO | keine      | Reparaturleistungen Betriebsgelände; belegt                     |

| gläubiger_id | name                         | anschrift                               | vertreter             | konto_schuldner | opos_betrag | rang                     | sicherheit                               | bemerkung                                                           |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| G017         | GreenTech Leasing GmbH       | Leopoldstraße 4,<br>80802 München       | RA Moritz Faber       | 80010           | 18500.00    | § 38 InsO                | kein Absonderungsrecht (Leasingrückgabe) | Leasingrückstände Hebebühnen 2024-2026; Restbuchwert-Streit         |
| G018         | Stadtwerke Potsdam GmbH      | Steinstraße 104a,<br>14480 Potsdam      |                       | 70060           | 2140.00     | § 38 InsO                | keine                                    | Strom+Gas Betriebsgelände Jan-Apr 2026                              |
| G019         | Reinigungsservice Quick GmbH | Berliner Straße 99,<br>14467 Potsdam    |                       | 70070           | 890.00      | § 38 InsO                | keine                                    | Reinigungsleistungen Q1 2026                                        |
| G020         | Techniker Krankenkasse       | Bramfelder Straße 140,<br>22305 Hamburg | RA Rainer Palm        | 37410           | 8120.00     | § 38 InsO                | keine                                    | SV-Beiträge 3 Arbeitnehmer Feb-Apr 2026                             |
| G021         | Druckerei Licht & Wort GmbH  | Medienstraße 5,<br>14469 Potsdam        |                       | 70080           | 1460.00     | § 38 InsO                | keine                                    | Werbematerial + Prospekte Feb. 2026                                 |
| G022         | RA Dr. Schulze               | Hegelallee 1, 14467 Potsdam             |                       | 99010           | 0.00        | –                        | keine                                    | Kosten Eigenantragsberatung; Masseverbindlichkeit; nicht in Tabelle |
| G023         | Immobilien Bau AG            | Taunusanlage 1,<br>60329 Frankfurt      | RA Franz Lindner      | 29010           | 0.00        | strittig (Aussonderung?) | keine                                    | 45.000 EUR Anzahlung; Rechtsnatur strittig; bestritten              |
| G024         | Photovoltaik-Technik AG      | Schillerplatz 4, 01067 Dresden          | RAin Susanne Kowalski | 70090           | 12600.00    | § 38 InsO                | keine                                    | Lizenzgebühren Montageteknik 2025-2026; belegt                      |
| G025         | Werkzeugbau Kern GmbH        | Industriepark 18,<br>14542 Werder       |                       | 70100           | 4700.00     | § 38 InsO                | keine                                    | Werkzeugmiete + Sonderverkauf; Fax fristgerecht                     |

| glaebiger_id | name                        | anschrift                               | vertreter | konto_schuldner | opos_betrag | rang      | sicherheit | bemerkung                                                         |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| G026         | Sonnenkollektoren Direkt eK | Solarstraße 3, 09212 Limbach-Oberfrohna |           | 70110           | 7800.00     | § 38 InsO | keine      | VERSPÄTET; Eingang 10.06.2026; gesondeter Prüftermin erforderlich |
| G027         | Bundesagentur für Arbeit    | Regensburger Straße 104, 90478 Nürnberg |           | 37500           | 0.00        | § 38 InsO | keine      | Insolvenzgeld-Regresforderung; noch nicht angemeldet; erwartet    |
| G028         | GKV-Spitzenverband (Umlage) | Reinhardtstraße 28, 10117 Berlin        |           | 37420           | 1840.00     | § 38 InsO | keine      | Insolvenzgeldumlage U1/U2 Rückstände Q1 2026                      |

**Datei:** 11\_zinsberechnung\_streit.csv

*Inhalt konnte nicht gerendert werden: name 'HRFlowable' is not defined*

**Datei:** 12\_dublettenverdacht\_serienrechnung.csv

| lfd_nr | datei_1                 | datei_2                 | glaebiger            | rechnungsnr | betrag_eur | upload_1   | upload_2   | befund                                                                                                                               | entscheidung                                                                                       |
|--------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | solarteile_upload_1.pdf | solarteile_upload_2.pdf | Solarteile Nord GmbH | SN-2026-016 | 4200.00    | 2026-05-03 | 2026-05-14 | Identische Rechnungsnummer und Betrag; unterschiedliche Datennamen; zweiter Upload per Portal export; OPOS Schuldnerin zeigt Zahlung | Zweiter Eingang als Dublette markiert; keine doppelte Tabellen eintragung; OPOS-Klärung ausstehend |

| lfd_nr | datei_1                 | datei_2                   | gläubiger            | rechnungsnnummer                | betrag_eur | upload_1   | upload_2   | befund                                                                                                                                          | entscheidung                                                                                                     |
|--------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2      | solarteile_upload_1.pdf | solarteile_upload_2.pdf   | Solarteile Nord GmbH | SN-2026-014                     | 5997.60    | 2026-05-03 | 2026-05-14 | Alle fünf Rechnungen wurden beim Zweiteingang erneut hochgeladen; selbe Datei komplett doppelt                                                  | Zweiteingang komplett als Dublette behandelt; nur Erstanmeldung in Tabelle eingetragen (lfd.Nr.1 Eingangsstapel) |
| 3      | bkk_anmeldung_mai.pdf   | bkk_ergänzung_mai.pdf     | BKK Handwerk Mitte   | BKK-HWM-2026-04                 | 21440.72   | 2026-05-09 | 2026-05-26 | Zweite Einreichung ist Ergänzungsschreiben zur Zeiträumklärung; kein identischer Betrag; explizit als Korrektur bezeichnet                      | Kein Dublettenverdacht; zweite Datei ist Korrekturmitteilung; Betrag in Tabelle korrigiert auf 21862.35 EUR      |
| 4      | finanzamt_anmeldung.pdf | finanzamt_nachsendung.pdf | Finanzamt Potsdam    | StNr 048-114-5582<br>1 Feb+März | 38400.00   | 2026-05-07 | 2026-06-08 | Zweite Übersendung per E-Mail nach Nachforderungsschreiben; identischer Hauptbetrag; jedoch Ergänzung Tatsachengrundlage besonderer Rechtsgrund | Kein Dublettenverdacht; zweite Datei ist Antwort auf Nachforderung; einmalig in Tabelle eingetragen              |

| lfd_nr | datei_1                  | datei_2                  | glaeubiger                 | rechnungsnnummer          | betrag_eur | upload_1   | upload_2   | befund                                                                                                                                                 | entscheidung                                                                                                               |
|--------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5      | vogt_anmeldung.pdf       | vogt_nachtrag.pdf        | Lena Vogt                  | Personal nr. PNR-PHX-0044 | 9200.00    | 2026-05-10 | 2026-06-15 | Zweite Übersendung nach telefonischer Rückfrage; Nachtrag enthält erstmals Arztbescheinigung und konkretisierte n Schmerzengeld-Sachverhalt            | Kein Dublettenverdacht; Nachtrag als Ergänzung behandelt; Schmerzensgeld bleibt bestritten wegen unvollständiger Darlegung |
| 6      | gewerbpark_anmeldung.pdf | gewerbpark_korrektur.pdf | Gewerbpark Babelsberg GmbH | Mietvertrag GB-2021-089   | 19800.00   | 2026-05-15 | 2026-06-20 | Korrekturschreiben entfernt Mai/Juni aus Insolvenztafel und meldet separat als Massverbindlichkeit; Schadenersatzbelege Hallentor noch nicht beigelegt | Kein Dublettenverdacht; Korrektur korrekt; Tabelleneintrag angepasst; Schadenersatz weiter bestritten                      |

Datei: 14\_pruefungstabelle\_arbeitsstand.csv

| lfd_nr | pruefnummer | glaeubiger           | grund                                                 | betrag_angemeldet | betrag_vorschlag_feststellung | betrag_bestreiten | rang      | status                | widerspruch_von     | streitpunkt                                            | klagefrist |
|--------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 1      | IFAP-001a   | Solarteile Nord GmbH | Warenlieferung Rechnungen SN-014 bis -018 (ohne -016) | 24250.20          | 24250.20                      | 0.00              | § 38 InsO | Widerspruch Schuldner | Schuldner (Wendler) | Mängel einwand Modulleistung; kein Gutachten vorgelegt | 17.09.2026 |

| lfd_nr | pruefnummer | gläubiger            | grund                                                      | betrag_angemeldet | betrag_vorschlag_feststellung | betrag_bestreiten | rang      | status                                       | widerspruch_von          | streitpunkt                                                                                                     | klagefrist |
|--------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2      | IFAP-001b   | Solarteile Nord GmbH | Rechnung SN-2026-016 (Doppelte/OPOS)                       | 4200.00           | 0.00                          | 4200.00           | § 38 InsO | Bestritten IV                                | Insolvenzverwalter       | OPOS Schuldnerin zeigt Zahlung; kein Zahlungsbeleg Gläubiger                                                    | offen      |
| 3      | IFAP-001c   | Solarteile Nord GmbH | Zinsen SN-2026-018                                         | 37.54             | 37.54                         | 4.46              | § 38 InsO | teilweise festgestellt                       | –                        | Zeitraum korrigiert auf 30.04.2026; Differenz zu angemeldeten 42EUR bestritten                                  | –          |
| 4      | IFAP-002    | Havelbank AG         | Betriebsmitteldarlehen HB-44-901 (Ausfall nach Verwertung) | 103624.00         | 103624.00                     | 0.00              | § 38 InsO | zurückgestellt / festgestellt nach Bewertung | –                        | Sicherheitenbewertung lag zu nächst nicht vor; nach Verwertungserlös 46376 EUR an Havelbank: Ausfall 103624 EUR | –          |
| 5      | IFAP-003a   | Finanzamt Potsdam    | Umsatzsteuer 02/2026                                       | 18400.00          | 18400.00                      | 0.00              | § 38 InsO | festgestellt ohne besond. Rechtsgrund        | IV (besond. Rechtsgrund) | Steuerstraftat nicht nachgewiesen; Feststellung nur § 38 InsO                                                   | –          |

| lfd_nr | pruefnu<br>mmer | glaeubi<br>ger             | grund                                                    | betrag_<br>angem<br>eldet | betrag_<br>vorsch<br>lag_fest<br>stellung | betrag_<br>bestreit<br>en | rang         | status                                                  | widersp<br>ruch_v<br>on              | streitpu<br>nkt                                                                                           | klagefri<br>st |
|--------|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6      | IFAP-0<br>03b   | Finanz<br>amt Pot<br>sdam  | Vorsteu<br>erberic<br>htigung<br>§ 17<br>UStG            | 9800.0<br>0               | 9800.0<br>0                               | 0.00                      | § 38<br>InsO | festgest<br>ellt                                        | –                                    | Betrag<br>vorläufi<br>g; Nach<br>berech<br>nung<br>nach T<br>abellen<br>stand a<br>ngekün<br>digt         | –              |
| 7      | IFAP-0<br>03c   | Finanz<br>amt Pot<br>sdam  | Lohnst<br>euer 03<br>/2026                               | 8200.0<br>0               | 8200.0<br>0                               | 0.00                      | § 38<br>InsO | festgest<br>ellt<br>ohne b<br>esond.<br>Rechts<br>grund | IV (bes<br>ond. Re<br>chtsgru<br>nd) | Steuers<br>traftat-<br>Nachw<br>eis fehlt                                                                 | –              |
| 8      | IFAP-0<br>03d   | Finanz<br>amt Pot<br>sdam  | Säumni<br>szuschl<br>äge US<br>t+LSt                     | 1330.0<br>0               | 1330.0<br>0                               | 0.00                      | § 38<br>InsO | festgest<br>ellt                                        | –                                    | Zeitrau<br>m<br>korrekt<br>(vor Er<br>öffnung<br>)                                                        | –              |
| 9      | IFAP-0<br>04    | BKK H<br>andwer<br>k Mitte | SV-Beit<br>räge Fe<br>b-Apr<br>2026 (k<br>orrigiert<br>) | 21862.<br>35              | 21862.<br>35                              | 0.00                      | § 38<br>InsO | festgest<br>ellt                                        | –                                    | Zeitrau<br>m nach<br>Abstim<br>mung b<br>ereinigt<br>; April<br>anteilig                                  | –              |
| 10     | IFAP-0<br>05a   | Lena<br>Vogt               | Bruttolo<br>hn<br>März<br>2026                           | 3100.0<br>0               | 3100.0<br>0                               | 0.00                      | § 38<br>InsO | festgest<br>ellt unst<br>reitig                         | –                                    | Insolve<br>nzgeld-<br>Übergan<br>g<br>prüfen;<br>Bundes<br>agentur<br>ggf. For<br>derung<br>überni<br>mmt | –              |
| 11     | IFAP-0<br>05b   | Lena<br>Vogt               | Bruttolo<br>hn April<br>2026                             | 3100.0<br>0               | 3100.0<br>0                               | 0.00                      | § 38<br>InsO | Widers<br>pruch S<br>chuldne<br>r                       | Schuld<br>ner (W<br>endler)          | Unents<br>chuldigt<br>e Abwe<br>senheit<br>behaup<br>tet; kein<br>Beleg                                   | 17.09.2<br>026 |

| lfd_nr | pruefnu<br>mmer | glaeubi<br>ger                             | grund                                                            | betrag_<br>angem<br>eldet | betrag_<br>vorsch<br>lag_fest<br>stellung | betrag_<br>bestreit<br>en | rang                                             | status                                                                         | widersp<br>ruch_v<br>on              | streitpu<br>nkt                                                                                                   | klagefri<br>st                        |
|--------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 12     | IFAP-0<br>06    | Lena<br>Vogt                               | Schmer<br>zensgel<br>d vbuH<br>§ 302<br>Nr.1<br>InsO             | 3000.0<br>0               | 0.00                                      | 3000.0<br>0               | § 38<br>InsO                                     | Bestritt<br>en IV                                                              | Insolve<br>nzverw<br>alter           | Tatsac<br>henbasi<br>s delikti<br>sche H<br>andlun<br>g fehlt;<br>Arztbes<br>cheinig<br>ung un<br>vollstän<br>dig | 17.09.2<br>026                        |
| 13     | IFAP-0<br>07    | Gründe<br>rkreis P<br>hoenix<br>GbR        | Gesells<br>chafter<br>darlehe<br>n Haupt<br>forderu<br>ng        | 85000.<br>00              | 85000.<br>00                              | 0.00                      | § 39<br>Abs.1<br>Nr.5<br>InsO (N<br>achran<br>g) | festgest<br>ellt als<br>Nachra<br>ng;<br>Rang b<br>estritte<br>n Gläub<br>iger | Insolve<br>nzverw<br>alter<br>(Rang) | Gläubig<br>er hält<br>Darlehe<br>n für fre<br>mdüblic<br>h; BGH<br>-Rspr.<br>widersp<br>richt                     | 17.09.2<br>026                        |
| 14     | IFAP-0<br>07z   | Gründe<br>rkreis P<br>hoenix<br>GbR        | Zinsen<br>Gesells<br>chafter<br>darlehe<br>n 7.5%<br>p.a.        | 9796.2<br>3               | 9796.2<br>3                               | 0.00                      | § 39<br>Abs.1<br>Nr.5<br>InsO (N<br>achran<br>g) | festgest<br>ellt als<br>Nachra<br>ng                                           | Insolve<br>nzverw<br>alter<br>(Rang) | Zinsen<br>teilen<br>Rang<br>der Ha<br>uptford<br>erung                                                            | –                                     |
| 15     | IFAP-0<br>08    | Gewerb<br>epark B<br>abelsbe<br>rg<br>GmbH | Miete<br>April<br>2026<br>(29/30 I<br>nsolven<br>zford<br>erung) | 4640.0<br>0               | 4640.0<br>0                               | 0.00                      | § 38<br>InsO                                     | festgest<br>ellt                                                               | –                                    | Mai/Jun<br>i aus A<br>nmeld<br>ung hera<br>usgeno<br>mmen (<br>Masse)                                             | –                                     |
| 16     | IFAP-0<br>09    | Gewerb<br>epark B<br>abelsbe<br>rg<br>GmbH | Schade<br>nersat<br>z Halle<br>ntor                              | 5400.0<br>0               | 0.00                                      | 5400.0<br>0               | § 38<br>InsO                                     | Bestritt<br>en IV                                                              | Insolve<br>nzverw<br>alter           | Kein Sc<br>hadens<br>gutacht<br>en;<br>keine F<br>otodok<br>umenta<br>tion;<br>kein Ko<br>stenvor<br>anschla<br>g | 01.07.2<br>026 (Be<br>lege-Fri<br>st) |
| 17     | IFAP-0<br>10    | Elektro<br>Schaffn<br>er<br>GmbH           | Repara<br>turleistu<br>ngen S<br>olaranl<br>age                  | 8340.0<br>0               | 8340.0<br>0                               | 0.00                      | § 38<br>InsO                                     | festgest<br>ellt                                                               | –                                    |                                                                                                                   | –                                     |

| lfd_nr | pruefnu<br>mmer | glaeubi<br>ger                            | grund                                               | betrag_<br>angem<br>eldet | betrag_<br>vorsch<br>lag_fest<br>stellung | betrag_<br>bestreit<br>en | rang         | status            | widersp<br>ruch_v<br>on    | streitpu<br>nkt                                                                                 | klagefri<br>st |
|--------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 18     | IFAP-0<br>11    | Zollinge<br>rwerke<br>GmbH<br>& Co.<br>KG | Kabelm<br>aterial<br>+ Install<br>ationsz<br>ubehör | 14900.<br>00              | 14900.<br>00                              | 0.00                      | § 38<br>InsO | festgest<br>ellt  | –                          |                                                                                                 | –              |
| 19     | IFAP-0<br>12    | Transp<br>orte<br>Haase<br>GmbH           | Spediti<br>onsleist<br>ungen                        | 3290.0<br>0               | 3290.0<br>0                               | 0.00                      | § 38<br>InsO | festgest<br>ellt  | –                          |                                                                                                 | –              |
| 20     | IFAP-0<br>13    | Hans<br>Köhler                            | Lohn M<br>ärz+Apr<br>il 2026                        | 2800.0<br>0               | 2800.0<br>0                               | 0.00                      | § 38<br>InsO | festgest<br>ellt  | –                          | Insolve<br>nzgeld-<br>Überga<br>ng<br>prüfen                                                    | –              |
| 21     | IFAP-0<br>14    | Carme<br>n<br>Dietrich                    | Lohn M<br>ärz+Apr<br>il 2026                        | 3100.0<br>0               | 3100.0<br>0                               | 0.00                      | § 38<br>InsO | festgest<br>ellt  | –                          | Insolve<br>nzgeld-<br>Überga<br>ng<br>prüfen                                                    | –              |
| 22     | IFAP-0<br>15    | Klaus-P<br>eter<br>Müller                 | Lohn +<br>Provisi<br>on<br>März<br>2026             | 4600.0<br>0               | 4600.0<br>0                               | 0.00                      | § 38<br>InsO | festgest<br>ellt  | –                          | Provisi<br>on<br>durch<br>Gehalts<br>abrech<br>nung<br>belegt                                   | –              |
| 23     | IFAP-0<br>16a   | Alexan<br>dra<br>Wolff                    | Bruttolo<br>hn Mär<br>z+April<br>2026               | 3100.0<br>0               | 3100.0<br>0                               | 0.00                      | § 38<br>InsO | festgest<br>ellt  | –                          | Lohn u<br>nstreitig<br>; vbuH<br>offen                                                          | –              |
| 24     | IFAP-0<br>16b   | Alexan<br>dra<br>Wolff                    | Überstu<br>ndenve<br>rgütung<br>+ vbuH              | 2700.0<br>0               | 0.00                                      | 2700.0<br>0               | § 38<br>InsO | Bestritt<br>en IV | Insolve<br>nzverw<br>alter | Überstu<br>ndenna<br>chweis<br>fehlt;<br>vbuH<br>ohne T<br>atsache<br>nbasis                    | 17.09.2<br>026 |
| 25     | IFAP-0<br>17    | Finanz<br>amt<br>Cottbus                  | USt-Ers<br>tattung<br>Dritter                       | 1200.0<br>0               | 0.00                                      | 1200.0<br>0               | –            | Abgewi<br>esen    | Insolve<br>nzverw<br>alter | Kein An<br>spruchs<br>grund;<br>FA<br>Cottbus<br>nicht Gl<br>äubiger<br>der Sch<br>uldneri<br>n | –              |

| lfd_nr | pruefnu<br>mmer | glaeubi<br>ger                             | grund                                                   | betrag_<br>angem<br>eldet | betrag_<br>vorsch<br>lag_fest<br>stellung | betrag_<br>bestreit<br>en | rang         | status                         | widersp<br>ruch_v<br>on                          | streitpu<br>nkt                                                                                                  | klagefri<br>st |
|--------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 26     | IFAP-0<br>18    | Dachde<br>cker<br>Meier &<br>Söhne<br>GbR  | Repara<br>turleistu<br>ngen B<br>etriebs<br>geländ<br>e | 6800.0<br>0               | 6800.0<br>0                               | 0.00                      | § 38<br>InsO | festgest<br>ellt               | –                                                |                                                                                                                  | –              |
| 27     | IFAP-0<br>19    | GreenT<br>ech<br>Leasing<br>GmbH           | Leasing<br>rückstä<br>nde He<br>bebühn<br>en            | 18500.<br>00              | 18500.<br>00                              | 0.00                      | § 38<br>InsO | festgest<br>ellt (gek<br>ürzt) | Insolve<br>nzverw<br>alter<br>(Zinsen<br>teilw.) | Restbu<br>chwert-<br>Streit b<br>eigelegt<br>; AGB-<br>Zinsen<br>reduzie<br>rt                                   | –              |
| 28     | IFAP-0<br>20    | Stadtw<br>erke Po<br>tsdam<br>GmbH         | Strom+<br>Gas<br>Jan-Apr<br>2026                        | 2140.0<br>0               | 2140.0<br>0                               | 0.00                      | § 38<br>InsO | festgest<br>ellt               | –                                                |                                                                                                                  | –              |
| 29     | IFAP-0<br>21    | Reinigu<br>ngsserv<br>ice<br>Quick<br>GmbH | Reinigu<br>ngsleist<br>ungen<br>Q1<br>2026              | 890.00                    | 890.00                                    | 0.00                      | § 38<br>InsO | festgest<br>ellt               | –                                                |                                                                                                                  | –              |
| 30     | IFAP-0<br>22    | Technik<br>er Kran<br>kenkas<br>se         | SV-Beit<br>räge 3<br>Arbeitn<br>ehmer                   | 8120.0<br>0               | 8120.0<br>0                               | 0.00                      | § 38<br>InsO | festgest<br>ellt               | –                                                | Anteilig<br>April<br>geprüft                                                                                     | –              |
| 31     | IFAP-0<br>23    | Drucker<br>ei Licht<br>& Wort<br>GmbH      | Werbe<br>material<br>Feb.<br>2026                       | 1460.0<br>0               | 1460.0<br>0                               | 0.00                      | § 38<br>InsO | festgest<br>ellt               | –                                                |                                                                                                                  | –              |
| 32     | IFAP-0<br>24    | RA Dr.<br>Schulz<br>e                      | Eigena<br>ntragsb<br>eratung<br>skosten                 | 3200.0<br>0               | 0.00                                      | 3200.0<br>0               | –            | Abgewi<br>esen                 | Insolve<br>nzverw<br>alter                       | Massev<br>erbindli<br>chkeit<br>(§ 54<br>InsO);<br>nicht in<br>Insolve<br>nztabell<br>e                          | –              |
| 33     | IFAP-0<br>25    | Immobil<br>ien Bau<br>AG                   | Anzahl<br>ung Gr<br>undstüc<br>kskauf                   | 45000.<br>00              | 0.00                                      | 45000.<br>00              | strittig     | Bestritt<br>en IV              | Insolve<br>nzverw<br>alter                       | Ausson<br>derung<br>srecht<br>(§ 47<br>InsO)<br>vs. Ins<br>O-Ford<br>erung;<br>Rechts<br>natur u<br>ngeklär<br>t | 17.09.2<br>026 |

| lfd_nr | pruefnummer | gläubiger               | grund                          | betrag_angemeldet | betrag_vorschlag_feststellung | betrag_bestreiten | rang      | status       | widerspruch_von | streitpunkt                           | klagefrist |
|--------|-------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------------|---------------------------------------|------------|
| 34     | IFAP-026    | Photovoltaik-Technik AG | Lizenzgebühren Montage-technik | 12600.00          | 12600.00                      | 0.00              | § 38 InsO | festgestellt | –               |                                       | –          |
| 35     | IFAP-027    | Werkzeugbau Kern GmbH   | Werkzeugmiete + Sonderverkauf  | 4700.00           | 4700.00                       | 0.00              | § 38 InsO | festgestellt | –               | Fax 04.06.2026 23:55 Uhr fristgerecht | –          |



---

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Feld                     | Angabe                                               |
| Gläubigerin              | Solarteile Nord GmbH                                 |
| Anschrift                | Hafenweg 12, 20457 Hamburg                           |
| Handelsregister          | HRB 83741, Amtsgericht Hamburg                       |
| Vertreter                | RA Henning Beispiel, Dammtorstraße 12, 20354 Hamburg |
| Aktenzeichen Gläubigerin | KD-PHX-2026                                          |

| Pos. | Rechnungsnummer              | Rechnungsdatum    | Fälligkeit | Betrag (EUR)        |
|------|------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| 1    | SN-2026-014                  | 10.01.2026        | 09.02.2026 | 5.997,60            |
| 2    | SN-2026-015                  | 25.01.2026        | 24.02.2026 | 4.248,30            |
| 3    | SN-2026-016                  | 05.02.2026        | 07.03.2026 | 4.200,00 (strittig) |
| 4    | SN-2026-017                  | 18.02.2026        | 19.03.2026 | 8.801,00            |
| 5    | SN-2026-018                  | 10.03.2026        | 09.04.2026 | 5.203,30            |
|      | Verzugszinsen<br>SN-2026-018 | 10.04.–30.04.2026 | 9 % p.a.   | 42,00               |
|      | GESAMT                       |                   |            | 28.492,20           |

**Datei:** 21\_forderungsanmeldung\_bank.docx

## FORDERUNGSANMELDUNG

gemäß § 174 InsO – Darlehen mit Absonderungsrecht

Insolvenzverfahren Phoenix Solar Montage GmbH

Az. 35 IN 417/26 · Amtsgericht Potsdam · Insolvenzgericht

[illegible]

## I. Gläubigerin

## II. Hauptforderung – Darlehensrückstand

### III. Absonderungsrecht – Sicherungsübereignung

Die Havelbank AG ist Sicherungseigentümerin folgender Gegenstände (Sicherungsübereignungsvertrag 15.08.2024):

Hinweis: Aktuelle Bewertung der Sicherungsgüter und Bezifferung des Verwertungsausfalls werden nachgereicht (Sachverständigenbeauftragung läuft).

#### IV. Rang

Insoweit Forderung durch Sicherungserlös gedeckt: Absonderungsrecht (§ 51 Nr. 1 InsO). Ausfall als einfache Insolvenzforderung gemäß § 38 InsO.

## V. Anlagen

B1: Darlehensvertrag HB-44-901 vom 15.08.2024

B2: Mahnschreiben 10.03.2026

B3: Mahnschreiben 02.04.2026

#### B4: Kündigungsschreiben 18.04.2026

B7: Kontoauszug Darlehenskonto Jan.–Apr. 2026

RAin Sandra Kühn (Vertreterin der Havelbank AG)

| Position                                                    | Betrag (EUR) |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Darlehensnominalbetrag                                      | 200.000,00   |
| Tilgungsleistungen bis 28.02.2026 (16 Raten à 3.125,00 EUR) | – 50.000,00  |
| Offene Hauptforderung zum 30.04.2026                        | 150.000,00   |
| Zinsen 01.01.–30.04.2026 (9,50 % p.a., angemeldet)          | 3.562,50     |
| Kosten (Kontoführung, Kündigung)                            | 120,00       |
| GESAMT ANGEMELDET                                           | 153.682,50   |

## ANTRÄGE

Die Klägerin beantragt:

1. Es wird festgestellt, dass die Forderung der Klägerin gegen die Schuldnerin Phoenix Solar Montage GmbH aus Warenlieferungen (Rechnungen SN-2026-014, -015, -017 und -018) in Höhe von 24.250,20 EUR als einfache Insolvenzforderung gemäß § 38 InsO zur Insolvenztabelle im Verfahren Az. 35 IN 417/26 (Amtsgericht Potsdam) festgestellt werden kann, soweit der Feststellung der Widerspruch des Beklagten Marcus Wendler entgegensteht.

2. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

[illegible]

## BEGRÜNDUNG

## I. Sachverhalt

Die Klägerin belieferte die Phoenix Solar Montage GmbH (Schuldnerin) im Zeitraum Januar bis März 2026 mit Photovoltaikmodulen, Wechselrichtern, einem Batteriespeichersystem und Installationsmaterialien auf Grundlage des Rahmenlieferungsvertrags vom 15. März 2024 (Anlage K1). Die streitgegenständlichen Rechnungen lauten wie folgt:

Alle Lieferungen wurden durch den Lagerleiter der Schuldnerin auf den Lieferscheinen quittiert (Anlage K2). Mängelrügen wurden zu keinem Zeitpunkt erhoben. Die Forderungen wurden trotz zweier Mahnungen (15.03.2026 und 05.04.2026, Anlage K3) nicht beglichen.

Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Schuldnerin (AG Potsdam, Az. 35 IN 417/26, 30.04.2026) meldete die Klägerin ihre Forderung fristgerecht an. Im Prüfungstermin vom 25. Juni 2026 erhob der Beklagte Marcus Wendler als Geschäftsführer der Schuldnerin (Schuldnervertreter) Widerspruch gegen die gesamte Forderung und behauptete, die gelieferten Module hätten einen Leistungsabfall von 12–18 % gegenüber der Spezifikation aufgewiesen (Anlage K4: Prüfungsprotokoll).

## II. Mängелеinwand unbegründet – Rügepflicht § 377 HGB

Der Mängelrüge ist aus mehreren Gründen unbegründet:

Erstens hat die Schuldnerin zu keinem Zeitpunkt eine schriftliche Mängelrüge erhoben. Gemäß § 377 HGB war die Schuldnerin als Kaufmann verpflichtet, die Ware nach Empfang unverzüglich zu untersuchen und etwaige Mängel unverzüglich anzuzeigen. Diese Rügeobliegenheit wurde nicht erfüllt; die Schuldnerin hat die Module ohne jede Beanstandung montiert und in Betrieb genommen.

Zweitens stützt der Beklagte seinen Einwand auf eigene, nicht dokumentierte Messungen. Unabhängige Messprotokolle oder ein Sachverständigengutachten wurden nicht vorgelegt und sind nach Inbetriebnahme der Anlagen kaum noch herstellbar.

Drittens hat die Schuldnerin nie einen Schadensersatzanspruch geltend gemacht oder die Zahlung mit Hinweis auf Mängel verweigert. Das deutet auf eine bloße Zahlungsunfähigkeit, nicht auf eine berechtigte Einrede hin.

### III. Feststellungsinteresse

Die Klägerin hat ein rechtliches Interesse an der begehrten Feststellung gemäß § 256 ZPO. Nur nach positiver Feststellung in der Insolvenztabelle kann die Forderung bei der Verteilung der Insolvenzmasse berücksichtigt werden. Der Widerspruch des Beklagten steht der Feststellung entgegen und macht die Klage notwendig.

#### IV. Beweisangebot

Lieferscheine LS-2026-014 bis -018 (Anlage K2)



- Wir fordern Sie auf, bis 1. Juli 2026 die fehlenden Unterlagen (Fahrzeugbewertung, Lagerbestandsliste, korrigierte Zinsberechnung) einzureichen. Ohne diese Angaben kann die Forderung im Prüfungstermin (25. Juni 2026) nicht festgestellt werden.

[illegible]

Den angekreuzten besonderen Rechtsgrund (§ 174 Abs. 2 InsO, vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung – Steuerstraftat) können wir mangels Tatsachenbasis nicht feststellen. Bitte legen Sie bis 1. Juli 2026 vor: vollständige Tatsachendarstellung des Tatvorwurfs, Strafbefehl oder Anklageschrift (soweit vorhanden), ggf. rechtskräftiges Urteil. Ohne Nachweis wird der besondere Rechtsgrund im Prüfungstermin bestritten; Feststellung nur als § 38-Forderung.

**[REDACTED]**

**[REDACTED]**

wir bestätigen Ihr Ergänzungsschreiben vom 26. Mai 2026 und erkennen die anteilige Berechnung der April-Beiträge an ( $29/30$  = Insolvenzforderung,  $1/30$  = Masseverbindlichkeit). Bitte reichen Sie eine korrigierte Anmeldung ein:

**[REDACTED]**

Ihr Schmerzensgeld (3.000,00 EUR) und der angekreuzte besondere Rechtsgrund (§ 302 Nr. 1 InsO) können mangels Tatsachendarstellung nicht festgestellt werden. Bitte teilen Sie bis 1. Juli 2026 mit:

[illegible]

```
#####
```

```
#
```

Dr. Konrad Muster Rechtsanwalt – Insolvenzverwalter Kanzlei Muster & Partner Rechtsanwälte mbB  
Lennéstraße 17, 14469 Potsdam

|             |                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feld        | Inhalt                                                                                                                  |
| Absender    | RA Dr. Konrad Muster, Insolvenzverwalter Kanzlei<br>Muster & Partner Rechtsanwälte mbB Lennéstraße 17,<br>14469 Potsdam |
| Datum       | 10. Juni 2026                                                                                                           |
| Bearbeiter  | Doris Felgner / Dr. Konrad Muster                                                                                       |
| Schuldnerin | Phoenix Solar Montage GmbH, Az. 35 IN 417/26                                                                            |

| Position                  | Betrag (EUR) | Einordnung                 |
|---------------------------|--------------|----------------------------|
| SV-Beiträge Feb. 2026     | 7.620,60     | § 38 InsO                  |
| SV-Beiträge März 2026     | 7.680,00     | § 38 InsO                  |
| SV-Beiträge April (29/30) | 6.103,33     | § 38 InsO                  |
| SZ Feb.+März bis 30.04.   | 458,42       | § 38 InsO                  |
| SZ April ab 01.05.        | 0,00         | § 55 InsO (Masse, separat) |
| Summe Tabellenanmeldung   | 21.862,35    |                            |